

## TABLE DES MATIERES

|                                                                                                            |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| PREAMBULE .....                                                                                            | 2  |
| 1 <sup>ERE</sup> PARTIE : GENERALITES .....                                                                | 4  |
| 1- DESIGNATION GENERALE .....                                                                              | 4  |
| 2- PLANS .....                                                                                             | 10 |
| 3- RAPPEL DES SERVITUDES .....                                                                             | 11 |
| 2 <sup>EME</sup> PARTIE : « PARTIES COMMUNES GENERALES » « PARTIES PRIVATIVES » .....                      | 13 |
| 4- DEFINITION DES PARTIES COMMUNES GENERALES .....                                                         | 13 |
| 5- DEFINITION DES PARTIES PRIVATIVES .....                                                                 | 14 |
| 6- PARTIES MITOYENNES .....                                                                                | 15 |
| ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION .....                                                                          | 16 |
| TABLEAU RECAPITULATIF .....                                                                                | 28 |
| 3 <sup>EME</sup> PARTIE : ETAT DE REPARTITION DES CHARGES .....                                            | 30 |
| 7- CHARGES GENERALES .....                                                                                 | 30 |
| 8- CHARGES D'ASCENSEURS .....                                                                              | 31 |
| 4 <sup>EME</sup> PARTIE : REGLEMENT DE COPROPRIETE .....                                                   | 35 |
| 9- DESTINATION ET USAGE DE L'IMMEUBLE .....                                                                | 35 |
| 10- MUTATIONS DE PROPRIETE ET DE JOUISSANCE, CONSTITUTION DE DROITS REELS SUR LES PARTIES PRIVATIVES ..... | 39 |
| 10.1- MUTATIONS DE PROPRIETE .....                                                                         | 40 |
| 10.2- LOCATION .....                                                                                       | 43 |
| 10.3- CONSTITUTION DE DROITS REELS .....                                                                   | 43 |
| 11- ADMINISTRATION DES PARTIES COMMUNES .....                                                              | 44 |
| 11.1- SYNDICAT .....                                                                                       | 44 |
| 11.2- ASSEMBLEES GENERALES DE COPROPRIETAIRES .....                                                        | 44 |
| 11.3- CONSEIL SYNDICAL .....                                                                               | 51 |
| 11.4- SYNDIC .....                                                                                         | 54 |
| 11.5- PAIEMENT DES CHARGES - PROVISIONS - RECouvreMENT DES CREANCES DU SYNDICAT .....                      | 57 |
| 11.6- ASSURANCES .....                                                                                     | 59 |
| 11.7- DISPOSITIONS COMMUNES .....                                                                          | 60 |
| 12- DECISIONS EXTRAORDINAIRES .....                                                                        | 60 |
| 12.1- SCISSION .....                                                                                       | 60 |
| 12.2- MODIFICATION DU REGLEMENT DE COPROPRIETE .....                                                       | 60 |
| 12.3- ACTES D'ACQUISITION ET DE DISPOSITION .....                                                          | 61 |
| 13- DISPOSITIONS FINALES .....                                                                             | 64 |

ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION ET REGLEMENT DE COPROPRIETE concernant un volume d'un ensemble immobilier sis 3 et 7 boulevard Edouard Herriot et 6 rue Michel Petrucciani à SAINT-PRIEST (Rhône) réalisé à la requête de la Société dénommée « ALLIADE HABITAT » Société Anonyme d'habitation à loyer modéré au capital de 24 716 608 Euros, dont le siège est à LYON 7<sup>ème</sup>, 173 avenue Jean Jaurès, identifiée au SIREN sous le numéro 960 506 152 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON.

## PREAMBULE

I - Le présent ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION et REGLEMENT DE COPROPRIETE est établi conformément aux dispositions :

- De la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
- Reformée par la loi n° 85-1470 du 31 décembre 1985,
- Modifiée par la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat,
- Modifiée par la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 relative à la sécurité,
- Modifiée par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (dite loi SRU),
- Modifiée par la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003
- Modifiée par la loi du 30 juillet 2003
- Modifiée par la loi du 1<sup>er</sup> août 2003
- Modifiée par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 (dite loi ENL)
- Modifiée par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques
  
- Complétée par le décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
- Modifiée par le décret n° 95-162 du 15 février 1995.
- Modifiée par le décret du 23 mai 1997
- Modifiée par le décret du 4 avril 2000
- Modifiée par le décret n° 2001-477 du 27 mai 2004
- Modifiée par le décret du 9 septembre 2004
- Modifiée par le décret du 14 mars 2005
- Modifiée par le décret n° 2007-285 du 1<sup>er</sup> mars 2007

Il a pour objet :

- 1°) D'établir la désignation et l'état descriptif de division de l'immeuble.
- 2°) De déterminer les parties communes affectées à l'usage de plusieurs ou de tous les copropriétaires et les parties privatives affectées à l'usage exclusif de chaque copropriétaire.
- 3°) D'établir en conséquence les droits et obligations des copropriétaires des différents locaux composant l'ensemble immobilier concerné tant sur les installations qui seront leur propriété exclusive que sur les parties qui seront communes.
- 4°) D'organiser l'administration du volume de l'ensemble immobilier.
- 5°) De préciser les conditions d'amélioration du volume de l'ensemble immobilier, de sa reconstruction et de son assurance ainsi que les règles applicables en cas de litiges.

II - Les dispositions du présent règlement de copropriété et ses modifications qui lui seraient apportées seront obligatoires pour tous les copropriétaires et occupants d'une partie quelconque du volume de l'ensemble immobilier, leurs ayants droit et ayants cause.

Le présent règlement de copropriété et ses modifications, le cas échéant, constitueront la loi commune à laquelle tous devront tous se conformer.

Le présent règlement de copropriété entrera en vigueur dès que les lots composant le volume concerné de l'ensemble immobilier appartiendront à au moins deux copropriétaires.

III - En application des dispositions de la loi numéro 2000-1208 du 13 Décembre 2000, il est ici indiqué :

Que la présente division n'entre pas dans le cadre des interdictions prévues aux trois premiers alinéas de l'article L 111-6-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, à savoir :

Toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi numéro 48-1360 du 1er Septembre 1948 ;

Toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m<sup>2</sup> et à 33 m<sup>3</sup> ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L 1311-1 du Code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L 1334-5 du même Code ;

Toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.

## 1<sup>ERE</sup> PARTIE : GENERALITES

### 1- DESIGNATION GENERALE

**ARTICLE 1 : Le présent Etat Descriptif de Division en Copropriété**, s'applique au VOLUME n°4 d'un ensemble immobilier à construire situé 3 et 7 boulevard Edouard Herriot et 6 rue Michel Petrucciani à SAINT-PRIEST (Rhône). Le tènement appartient à la Société dénommée « ALLIADE HABITAT », 173 avenue Jean Jaurès à LYON (69007), Maître d'Ouvrage.

ALLIADE HABITAT est propriétaire de l'ensemble immobilier à construire objet des présentes, par suite des faits et actes suivants :

Suivant acte : Compromis de vente sous condition suspensive, fait entre les parties le 2 août 2007, réitéré par acte reçu le                      par Maître                      , Notaire Associé à                      , et publié au 3<sup>ème</sup> bureau des hypothèques de LYON le                      , volume                      P n°                      ; la Société dénommée « ALLIADE HABITAT » a acquis le bien : propriété cadastrée Section CV numéro 219 et 221, formant l'îlot 2 de la ZAC MOZART à SAINT-PRIEST, d'une superficie totale de 1.935 m².

Les parcelles Section CV numéro 219 et 221 ont fait l'objet d'un plan de cession établi par le Cabinet Pierre DEFAY, Géomètre-Expert à VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, en date du 22 octobre 2007 sous le numéro 06012.

Une division en volume a été constituée sur le terrain d'assiette : cadastré commune de SAINT-PRIEST (Rhône) Section CV parcelles n° 219 et 221 pour une contenance cadastrale totale de dix neuf ares et trente cinq centiares (19a35ca) :

| Section | N°  | Lieu-dit                  | Superficie cadastrale |
|---------|-----|---------------------------|-----------------------|
| CV      | 219 | Boulevard Edouard Herriot | 15a 81ca              |
| CV      | 221 | 43 rue Henri Marechal     | 03a 54ca              |

TOTAL superficie cadastrale : 19a 35ca

Ainsi, aux termes d'un Etat Descriptif de Division en volumes établi par le Cabinet de Géomètres-Experts OPERANDI anc. CHARMASSEN à LYON 4<sup>ème</sup>, le 29 avril 2010, reçu par Maître François BARTHELET, Notaire à SAINT-PRIEST le                      , publié au 3<sup>ème</sup> bureau des hypothèques de LYON le                      , volume                      P n°                      , sept volumes ont été créés :

- Le volume 1 : Volume Tréfonds général, local chaufferie, cheminée, élévation ;
- Le volume 2 : Volume Parc de stationnement ;
- Le volume 3 : Volume Commerces en rez-de-chaussée ;
- Le volume 4 : Volume Blocs A et B (logements en accession) ;
- Le volume 5 : Volume Bloc C (logements sociaux locatifs) ;
- Le volume 6 : Volume Zone stationnement 2 roues Nord au 1er Sous-sol ;
- Le volume 7 : Volume Zone stationnement 2 roues Sud au 1er Sous-sol;

## **RAPPEL DE LA DESIGNATION DU VOLUME 4 : BLOCS A ET B (LOGEMENTS EN ACCESSION)**

Ce volume est constitué des parties 4a, 4b, 4c, 4c' et 4d ;  
Couleur ROSE des plans et coupes ci-annexés.

Il comprend l'ensemble des deux corps de bâtiment "bloc A" et "bloc B" à partir du 1<sup>er</sup> étage, à usage de logements en accession, desservis par deux halls d'entrée situés respectivement au 3 boulevard Edouard Herriot et au 6 rue Michel Petrucciani, avec locaux techniques et locaux poubelles, et chacun donnant accès à une cage d'escalier desservant par coursives communes les étages des "blocs A et B" et une cage d'ascenseur desservant les niveaux 1<sup>er</sup> et 2<sup>ème</sup> sous-sols du parc de stationnement et les étages des "blocs A et B". Il comprend également au niveau du 1<sup>er</sup> étage la terrasse végétalisée centrale (aménagée en jardin aromatique). Ce volume est destiné à être divisé en Copropriété.

### **4a : niveau 2<sup>ème</sup> sous-sol :**

**4a1** : cage d'ascenseur située côté boulevard Edouard Herriot liaison parc de stationnement 2<sup>ème</sup>/1<sup>er</sup> sous-sols/RdC et étages des "blocs A et B". Pleine-terre en dessous jusqu'au tréfonds général ; le mur périphérique appartient au volume 4 ; les murs formant limite avec le volume 2 sont mitoyens.

Délimitée par les sommets n° 15 16 17 18 15,

Superficie: 6 m<sup>2</sup>,

S'exerçant de la cote 198.40 m (3.00 m environ en dessous du niveau 2<sup>ème</sup> sous-sol),  
à la cote 203.95 m (milieu de l'épaisseur de dalle du 1<sup>er</sup> sous-sol du parc de stationnement).

**4a2** : cage d'ascenseur située côté rue Michel Petrucciani liaison parc de stationnement 2<sup>ème</sup>/1<sup>er</sup> sous-sols/RdC et étages des "blocs A et B". Pleine-terre en dessous jusqu'au tréfonds général ; les murs formant limites avec les volumes 1 et 2 sont mitoyens.

Délimitée par les sommets n° 19 20 21 22 19,

Superficie: 5 m<sup>2</sup>,

S'exerçant de la cote 198.40 m (3.00 m environ en dessous du niveau 2<sup>ème</sup> sous-sol),  
à la cote 203.95 m (milieu de l'épaisseur de dalle du 1<sup>er</sup> sous-sol du parc de stationnement).

### **4b : niveau 1<sup>er</sup> sous-sol :**

**4b1** : cage d'ascenseur située côté boulevard Edouard Herriot liaison parc de stationnement 2<sup>ème</sup>/1<sup>er</sup> sous-sols/RdC et étages des "blocs A et B" ; le mur périphérique appartient au volume 4 ; les murs formant limite avec le volume 2 sont mitoyens.

Délimitée par les sommets n° 15 16 17 18 15,

Superficie: 6 m<sup>2</sup>,

S'exerçant de la cote 203.95 m (milieu de l'épaisseur de dalle du 1<sup>er</sup> sous-sol du parc de stationnement),  
à la cote 206.65 m (milieu de l'épaisseur de dalle du niveau rez-de-chaussée).

**4b2** : cage d'ascenseur située côté rue Michel Petrucciani liaison parc de stationnement 2<sup>ème</sup>/1<sup>er</sup> sous-sols/RdC et étages des "blocs A et B" ; les murs formant limites avec les volumes 1 et 2 sont mitoyens.

Délimitée par les sommets n° 19 20 21 22 19,

Superficie: 5 m<sup>2</sup>,

S'exerçant de la cote 203.95 m (milieu de l'épaisseur de dalle du 1<sup>er</sup> sous-sol du parc de stationnement),  
à la cote 206.65 m (milieu de l'épaisseur de dalle du niveau rez-de-chaussée).

### **4c : niveau Rez-de-chaussée (partie inférieure) :**

**4c1** : hall d'entrée Sud côté rue Michel Petrucciani desservant les "blocs A et B", cage d'ascenseur desservant les niveaux 1<sup>er</sup> et 2<sup>ème</sup> sous-sols du parc de stationnement et les étages, local technique et local poubelles ; les murs de façades appartiennent au volume 4 ; les murs formant limites avec les volumes 1, 2 et 3 sont mitoyens.

Délimitée par les sommets n° 95 96 103 43 26 27 46 102 101 87 86 85 84 83 80  
79 78 77 76 95,

Superficie: 69 m<sup>2</sup>,

S'exerçant de la cote 206.65 m (milieu de l'épaisseur de dalle du niveau rez-de-chaussée),  
à la cote 209.80 m (milieu de l'épaisseur de la dalle intermédiaire de couverture  
de la cage d'escalier et du local poubelles situés dans la partie inférieure du  
niveau rez-de-chaussée).

**4c2** : escalier Sud desservant les étages des "blocs A et B" ; les murs formant limite avec le  
volume 2 sont mitoyens.

Délimitée par les sommets n° 43 44 45 102 46 27 26 43,

Superficie: 5 m<sup>2</sup>,

S'exerçant des cotes 206.65 à 208.80 m (milieu de l'épaisseur de la volée d'escalier),  
à la cote 209.80 m (prolongement du milieu de l'épaisseur de la dalle  
intermédiaire de couverture de la cage d'escalier et du local poubelles situés  
dans la partie inférieure du niveau rez-de-chaussée).

**4c3** : hall d'entrée Nord côté boulevard Edouard Herriot desservant les "blocs A et B", cage  
d'escalier Nord desservant les étages, cage d'ascenseur desservant les niveaux 1<sup>er</sup> et 2<sup>ème</sup>  
sous-sols du parc de stationnement et les étages, local technique et local poubelles ; les  
murs de façades appartiennent au volume 4 ; les murs formant limites avec les volumes 2  
et 3 sont mitoyens.

Délimitée par les sommets n° 15 67 68 69 70 71 72 73 62 65 66 15,

Superficie: 73 m<sup>2</sup>,

S'exerçant de la cote 206.65 m (milieu de l'épaisseur de dalle du niveau rez-de-chaussée),  
à la cote 209.80 m (prolongement du milieu de l'épaisseur de la dalle  
intermédiaire de couverture de la rampe d'accès voiture).

#### **4c' : niveau Rez-de-chaussée (partie supérieure) :**

**4c'1** : partie supérieure du hall d'entrée et de l'escalier Sud côté rue Michel Petrucciani  
desservant les "blocs A et B", cage d'ascenseur ; le mur de façade appartient au volume 4 ;  
les murs formant limites avec les volumes 1 et 3 sont mitoyens.

Délimitée par les sommets n° 95 96 103 44 45 102 101 87 114 86 105 104 151  
150 149 95,

Superficie: 49 m<sup>2</sup>,

S'exerçant de la cote 209.80 m (milieu de l'épaisseur de la dalle intermédiaire de  
couverture de la cage d'escalier et du local poubelles situés dans la partie  
inférieure du niveau rez-de-chaussée),  
à la cote 212.60 m (niveau supérieur de la protection d'étanchéité de la dalle de  
couverture du niveau rez-de-chaussée).

**4c'2** : palier intermédiaire de l'escalier Sud desservant les étages des "blocs A et B" et local  
technique attenant au palier ; les murs formant limites avec les volumes 1 et 3 sont  
mitoyens.

Délimitée par les sommets n° 100 89 88 87 101 102 45 44 99 100,

Superficie: 19 m<sup>2</sup>,

S'exerçant de la cote 208.20 m (milieu de l'épaisseur de dalle du palier intermédiaire de  
l'escalier Sud d'accès aux étages et du local technique attenant),  
à la cote 212.60 m (niveau supérieur de la protection d'étanchéité de la dalle de  
couverture du niveau rez-de-chaussée).

**4c'3** : partie supérieure du local technique.

Délimitée par les sommets n° 76 149 150 151 76,

Superficie: 3 m<sup>2</sup>,

S'exerçant de la cote 209.80 m (milieu de l'épaisseur de la dalle intermédiaire de  
couverture de la cage d'escalier et du local poubelles situés dans la partie  
inférieure du niveau rez-de-chaussée),  
à la cote 212.70 m (milieu de l'épaisseur de dalle du 1<sup>er</sup> étage).

**4c'4** : partie supérieure du local poubelles ; le mur de façade appartient au volume 4 ; les murs formant limites avec les volumes 2 et 3 sont mitoyens.

Délimitée par les sommets n° 73 62 65 66 148 71 73,

Superficie: 22 m<sup>2</sup>,

S'exerçant de la cote 209.80 m (prolongement du milieu de l'épaisseur de la dalle intermédiaire de couverture de la rampe d'accès voiture),  
à la cote 212.70 m (milieu de l'épaisseur de dalle du 1<sup>er</sup> étage).

**4c'5** : partie supérieure du hall d'entrée Nord côté boulevard Edouard Herriot desservant les "blocs A et B", cage d'escalier et cage d'ascenseur ; le mur de façade appartient au volume 4 ; les murs formant limites avec les volumes 2 et 3 sont mitoyens.

Délimitée par les sommets n° 15 116 117 69 70 115 148 66 15,

Superficie: 49 m<sup>2</sup>,

S'exerçant de la cote 209.80 m (prolongement du milieu de l'épaisseur de la dalle intermédiaire de couverture de la rampe d'accès voiture),  
à la cote 212.60 m (niveau supérieur de la protection d'étanchéité de la dalle de couverture du niveau rez-de-chaussée).

**4c'6** : partie supérieure du hall d'entrée Nord côté boulevard Edouard Herriot desservant les "blocs A et B" ; les murs formant limite avec le volume 3 sont mitoyens.

Délimitée par les sommets n° 67 116 117 68 67,

Superficie: 2 m<sup>2</sup>,

S'exerçant de la cote 209.80 m (prolongement du milieu de l'épaisseur de la dalle intermédiaire de couverture de la rampe d'accès voiture),  
à la cote 212.77 m (milieu de l'épaisseur de dalle du 1<sup>er</sup> étage).

#### **4d : niveau 1<sup>er</sup> étage et étages supérieurs :**

**4d1** : terrasse végétalisée (jardin aromatique central) au niveau du 1<sup>er</sup> étage, escaliers Nord et Sud, ascenseurs Nord et Sud et coursives desservant les corps de bâtiments "blocs A et B", espace libre au-dessus jusqu'à l'élévation générale.

Délimitée par les sommets n° 5 106 127 107 108 109 110 111 112 113 149 150  
151 104 105 86 114 115 148 15 116 118 119 120 5 dont à déduire la  
partie de volume 1d délimitée par les sommets 140 141 142 143 140 et la  
partie de volume 4d6 délimitée par les sommets 105 144 145 146 105,

Superficie: 622 m<sup>2</sup>,

S'exerçant de la cote 212.60 m (niveau supérieur de la protection d'étanchéité de la dalle de couverture du niveau rez-de-chaussée),  
à la cote 229.40 m (2.00 m environ au-dessus des acrotères des bâtiments superstructure).

**4d2** : partie de l'ensemble des étages du corps de bâtiment de logements "bloc B", toiture-terrasse et espace libre au-dessus jusqu'à l'élévation générale ; les murs ou cloisons formant limite avec le volume 3 sont mitoyens.

Délimitée par les sommets n° 107 108 109 110 111 112 113 126 127 107 dont à déduire la partie de volume 3d1 délimitée par les sommets 136 137 138 139 136,

Superficie: 186 m<sup>2</sup>,

S'exerçant de la cote 212.70 m (milieu de l'épaisseur de dalle du 1<sup>er</sup> étage),  
à la cote 229.40 m (2.00 m environ au-dessus des acrotères des bâtiments superstructure).

**4d3** : partie de l'ensemble des étages du corps de bâtiment de logements "bloc B", toiture-terrasse et espace libre au-dessus jusqu'à l'élévation générale.

Délimitée par les sommets n° 4 106 127 126 4,

Superficie: 41 m<sup>2</sup>,

S'exerçant de la cote 212.60 m (milieu de l'épaisseur de dalle du 1<sup>er</sup> étage),  
à la cote 229.40 m (2.00 m environ au-dessus des acrotères des bâtiments superstructure).

**4d4** : partie de l'ensemble des étages du corps de bâtiment de logements "bloc A", toiture-terrasse et espace libre au-dessus jusqu'à l'élévation générale.

Délimitée par les sommets n° 149 150 151 104 105 86 114 115 148 15 124 125 149,

Superficie: 463 m<sup>2</sup>,

S'exerçant de la cote 212.70 m (milieu de l'épaisseur de dalle du 1<sup>er</sup> étage),  
à la cote 229.40 m (2.00 m environ au-dessus des acrotères des bâtiments superstructure).

**4d5** : partie de l'ensemble des étages du corps de bâtiment de logements "bloc A", toiture-terrasse et espace libre au-dessus jusqu'à l'élévation générale.

Délimitée par les sommets n° 2 3 125 124 2,

Superficie: 101 m<sup>2</sup>,

S'exerçant de la cote 212.60 m (milieu de l'épaisseur de dalle du 1<sup>er</sup> étage),  
à la cote 229.40 m (2.00 m environ au-dessus des acrotères des bâtiments superstructure).

**4d6** : espace libre jusqu'à l'élévation générale, au-dessus de l'édicule de ventilation du parc de stationnement en infrastructure situé sur la terrasse végétalisée (jardin aromatique central) du niveau 1<sup>er</sup> étage.

Délimitée par les sommets n° 105 144 145 146 105,

Superficie: 3 m<sup>2</sup>,

S'exerçant de la cote 214.00 m (niveau supérieur de l'édicule de ventilation du parking),  
à la cote 229.40 m (2.00 m environ au-dessus des acrotères des bâtiments superstructure).

L'ensemble « logements en accession », objet de la présente division en copropriété, s'inscrit, en superstructure, dans le volume 4 créé aux termes de l'Etat Descriptif de Division en Volumes mentionné ci-dessus.

Le permis de construire de cet ensemble immobilier a été délivré par Monsieur le Maire de SAINT-PRIEST le 5 septembre 2008 sous le numéro PC 069 290 07 00137 pour la construction d'un immeuble d'habitation de 62 logements avec commerces, avec réalisation de 82 places de stationnement en sous-sols, dont une copie demeure ci-annexée.

**Un certificat de numérotage** a été délivré par la Direction du développement et du patrimoine, Urbanisme de la ville de SAINT-PRIEST le 17 juillet 2009 dont une copie demeure ci-annexée après mention que l'ensemble immobilier portera les adresses suivantes :

- 3 et 7 boulevard Edouard Herriot,
- 6 rue Michel Petrucciani.

Etant précisé ici que les deux halls d'entrée de l'immeuble objet des présentes porteront les adresses suivantes :

- 6 rue Michel Petrucciani pour le hall A,
- et 3 boulevard Edouard Herriot pour le hall B.

La Société dénommée « ALLIADE HABITAT » atteste avoir souscrit à une assurance dommages-ouvrage pour la construction de l'immeuble.



**L'immeuble**, objet des présentes, comprend l'ensemble des deux corps de bâtiment "bloc A" et "bloc B" à partir du 1<sup>er</sup> étage, reliés par des coursives communes desservies par deux halls d'entrée en rez-de-chaussée situés respectivement au 6 rue Michel Petrucciani dénommé hall A et au 3 boulevard Edouard Herriot dénommé hall B, avec chacun locaux techniques et locaux poubelles, et chacun donnant respectivement accès à une cage d'escalier desservant par coursives communes les étages des "blocs A et B" et une cage d'ascenseur desservant les niveaux 1<sup>er</sup> et 2<sup>ème</sup> sous-sols du parc de stationnement dépendant du volume 2 et les étages des "blocs A et B". Il comprend également au niveau du 1<sup>er</sup> étage la terrasse végétalisée centrale de l'ensemble immobilier (aménagée en jardin aromatique).

Le corps de bâtiment "bloc A", côté Est de l'ensemble immobilier, en façades sur "l'esplanade Maréchal" à l'Est, la terrasse végétalisée centrale à l'Ouest, le Boulevard Edouard Herriot au Nord et la rue Michel Petrucciani au Sud, est constitué de 5 étages (le 5<sup>ème</sup> étage de moindre importance) élevés sur le rez-de-chaussée dépendant du volume 3, desservis aux 1<sup>er</sup>, 2<sup>ème</sup>, 3<sup>ème</sup> et 4<sup>ème</sup> étages par des coursives communes (partielle au 2<sup>ème</sup> étage).

Le corps de bâtiment "bloc B", côté Sud-Ouest de l'ensemble immobilier, en façades côté parking à l'Ouest, sur la rue Michel Petrucciani au Sud, sur la terrasse végétalisée centrale au Sud et côté coursives et terrasse végétalisée à l'Est, est constitué de 4 étages élevés sur le rez-de-chaussée dépendant du volume 3, desservis par les coursives communes.

La configuration des "blocs A et B" ne permet pas l'individualisation de bâtiments distincts, ni d'allées. C'est pourquoi, l'ensemble de la présente copropriété est constituée d'un bâtiment unique.

### **DESIGNATION PAR NIVEAU :**

#### **Au rez-de-chaussée :**

##### **Au Sud :**

- Entrée dénommée A au 6 rue Michel Petrucciani avec hall comportant boîtes aux lettres et placards techniques, local technique, cage d'escalier, cage d'ascenseur ;
- Au niveau du palier intermédiaire de l'escalier A, un local entretien ;
- A droite de l'entrée A, un local poubelles sur la rue Michel Petrucciani ;

##### **Au Nord :**

- Entrée côté Nord dénommée B au 3 boulevard Edouard Herriot avec hall comportant boîtes aux lettres et placards techniques, local technique sous l'escalier, cage d'escalier, cage d'ascenseur ;
- A gauche de l'entrée B, un local poubelles sur le boulevard Edouard Herriot.

#### **Au premier étage :**

- Escalier et ascenseur A, escalier et ascenseur B, coursive commune avec placards techniques ;

##### **Bloc A :**

- Un appartement T2 ;
- Deux appartements T3 ;
- Cinq appartements T4 en duplex avec le 2<sup>ème</sup> étage.

##### **Bloc B :**

- Un appartement T2 ;
- Deux appartements T3.

Trois terrasses végétalisées, une "centrale" avec deux abris à vélos et deux autres situées respectivement au Sud et au Nord.

Au deuxième étage :

- Escalier et ascenseur A, coursive avec placards techniques, escalier et ascenseur B, coursive avec placards techniques ;

## Bloc A :

- Un appartement T2 ;
- Deux appartements T3 ;
- Niveaux hauts des appartements en duplex du 1<sup>er</sup> étage ;
- Niveaux bas des appartements en duplex du 3<sup>ème</sup> étage.

## Bloc B :

- Un appartement T2 ;
- Deux appartements T3.

Au troisième étage :

- Escalier et ascenseur A, escalier et ascenseur B, coursive commune avec placards techniques ;

## Bloc A :

- Un appartement T2 ;
- Deux appartements T3 ;
- Cinq appartements T4 en duplex avec le 2<sup>ème</sup> étage.

## Bloc B :

- Un appartement T2 ;
- Deux appartements T3.

Au quatrième étage :

- Escalier et ascenseur A, escalier et ascenseur B, coursive commune avec placards techniques ;

## Bloc A :

- Un appartement T2 ;
- Deux appartements T3 ;
- Cinq appartements T5 en duplex avec le 5<sup>ème</sup> étage.

## Bloc B :

- Un appartement T2 ;
- Deux appartements T3.

Au cinquième étage :

## Bloc A :

- Niveaux hauts des appartements en duplex du 4<sup>ème</sup> étage.

Aux 1<sup>er</sup> et 2<sup>ème</sup> Sous-sols :

- Cages d'ascenseurs A et B donnant accès au parc de stationnement en infrastructure appartenant au volume 2.

**2- PLANS**

**ARTICLE 2 :** Les plans EXE ont été dressés à l'échelle du 1/50<sup>ème</sup> le 03/10/2008, avec mises à jour successives jusqu'en avril 2010, par le Cabinet d'Architectes TECTONIKES. Ils ont été aménagés à l'échelle du 1/200<sup>ème</sup> par le Cabinet de Géomètres-Experts OPERANDI anciennement CHARMASSON pour l'identification des lots de copropriété.

Ils comprennent :

- Plan du rez-de-chaussée du volume 4 ;
- Plan du premier étage du volume 4 ;
- Plan du deuxième étage du volume 4 ;

- Plan du troisième étage du volume 4 ;
- Plan du quatrième étage du volume 4 ;
- Plan du cinquième étage du volume 4 ;

Les quotes-parts de masse et de charges ont été calculées à partir des superficies habitables pour les logements et utiles pour les superficies annexes des logements retranscrites sur les plans de vente établis par le Cabinet d'Architectes TECTONIQUES.

### **3- RAPPEL DES SERVITUDES**

Le volume 4 de l'Etat Descriptif de Division en Volumes de l'ensemble immobilier objet des présentes, sera soumis aux servitudes suivantes à titre de fonds servant ou dominant.

#### **SERVITUDES GENERALES ET SERVITUDES PUBLIQUES :**

En raison de la superposition et de l'imbrication des volumes composant cet ensemble immobilier, les différents propriétaires des ouvrages qui y sont inclus devront respecter les servitudes ci-après. Au regard des obligations réelles qui découleront de ces servitudes, chacun des volumes sera considéré à l'égard des autres comme fonds servant et fonds dominant et réciproquement et ceci sans aucune indemnité. Ces servitudes sont stipulées à titre réel et s'imposeront en conséquence à tous les titulaires de volumes ainsi qu'à leurs ayants droits, le tout sans aucune indemnité.

##### **Servitudes générales d'appui, d'ancrage, d'accrochage, de vue, de prospect et de surplomb**

Les ouvrages qui supportent de quelque manière que ce soit d'autres ouvrages appartenant à d'autres propriétaires sont grevés de toutes les servitudes d'appui et d'ancrage, ainsi éventuellement que de toutes servitudes de vue, de prospect et de surplomb, ou de débordement de toitures ou de fondations profondes rendues nécessaires par la structure même du bâtiment. Chaque volume aura la propriété exclusive et particulière de tout ce qui sera situé à l'intérieur et notamment de tous les murs, dalles, éléments de gros-œuvre ou structure porteuse quelconque compris dans ce volume, même si cet élément présente une utilité quelconque à l'égard d'un autre volume en vertu notamment de l'alinéa précédent.

Il est rappelé que, généralement, les murs, cloisons et dalles séparatifs entre deux volumes sont assimilés à des murs mitoyens, c'est à dire que l'enveloppe du volume passe par le milieu de l'épaisseur du mur, de la cloison ou de la dalle, sauf stipulation contraire des présentes.

Par dérogation à cette règle, les murs et les dalles séparant un volume construit d'un volume non construit, resteront appartenir au volume construit.

Lorsqu'une dalle constituant le plafond d'un volume, appartient au volume du dessus, ou lorsqu'un mur séparatif entre deux volumes, appartient à un de ces volumes, le volume propriétaire de cette dalle ou de ce mur sera grevé d'une servitude d'accrochage au profit de l'autre volume, pour y fixer, encastrer tous éléments d'équipements nécessaires à la desserte de ce volume tels que gaines, canalisations, faux plafonds, éléments de décoration, cette énonciation étant indicative et non limitative. L'usage de cette servitude ne devra en aucune manière porter atteinte à la solidité de la dalle ou du mur séparatif, ni n'entraîner aucune détérioration. Le bénéficiaire de cette servitude devra supporter les frais d'entretien et éventuellement de remise en état des équipements ainsi installés.

##### **Servitudes générales de canalisations, gaines et réseaux divers**

Les différents volumes sont grevés de servitudes réciproques pour le passage, l'entretien, la réparation et le remplacement de tous les réseaux, canalisations, gaines (câbles, colonnes, coffrets de comptage), qu'ils soient publics ou privés, nécessaires à l'alimentation et l'évacuation technique de toutes les parties de l'ensemble immobilier. Ces servitudes devront être exercées de manière à gêner le moins possible l'utilisation et l'usage normal des volumes grevés.

Lorsque ces canalisations gaines et réseaux seront sur une partie de leur parcours, d'usage collectif à deux ou trois volumes, leur remplacement et entretien sera exécuté par les co-volumistes, aux frais partagés des bénéficiaires, au prorata de leurs S.H.O.N. respectives et/ou S.H.O.B. x 0,3 pour les parties de volume ne correspondant pas à la définition de la S.H.O.N. (par exemple les parkings en sous-sol).

Dans la mesure où ils ne demeureront pas la propriété de la puissance publique ou de la société concessionnaire, les canalisations, gaines et réseaux affectés à l'usage d'un volume seront la propriété de ce volume à partir des canalisations générales.

#### SERVITUDES PARTICULIERES :

##### SERVITUDE ACTIVE :

Les volumes 4 et 5 bénéficient sur le volume 3 d'une servitude de présence d'une partie du bardage constituant les façades des étages des volumes 4 et 5, débordant légèrement sur les niveaux rez-de-chaussée dépendant du volume 3, tel que localisé sur les coupes AA et BB annexées à l'Etat Descriptif de Division en Volumes. Cette servitude est réelle, perpétuelle et gratuite.

**Fonds dominants :** volume 4 et 5

**Fonds servant :** volume 3

##### SERVITUDES PASSIVES :

Le volume 4 est grevé au profit du volume 2 d'une servitude de rejet d'air par l'édicule de ventilation du parc de stationnement en infrastructure appartenant au volume 2, situé au niveau du 1<sup>er</sup> étage dans le jardin aromatique central, tel que localisé au plan « d » annexé à l'Etat Descriptif de Division en Volumes et figurant au plan du 1<sup>er</sup> étage ci-annexé. Cette servitude est réelle, perpétuelle et gratuite ; Le volume 2 bénéficie également d'un droit d'accès occasionnel pour l'entretien et les réparations dudit édicule de ventilation.

**Fonds dominant :** volume 2

**Fonds servant :** volume 4

Le volume 4 est grevé au profit du volume 3 d'une servitude de passage d'une gaine spécifique au "commerce 04" jusqu'en toiture ; cette gaine, objet de la servitude, est localisée aux plans « c' » et « d » annexés à l'Etat Descriptif de Division en Volumes et figurant au plan du 1<sup>er</sup> étage ci-annexé. Cette servitude est réelle, perpétuelle et gratuite.

**Fonds dominant :** volume 3

**Fonds servant :** volume 4

Les volumes 4 et 5 sont grevés au profit du volume 3 d'une servitude de rejet d'air en toitures, des gaines de ventilation spécifiques aux commerces du rez-de-chaussée. Cette servitude est réelle, perpétuelle et gratuite.

**Fonds dominant :** volume 3

**Fonds servants :** volumes 4 et 5

Le volume 4 est grevé au profit du volume 1 d'une servitude de présence de panneaux solaires appartenant au volume 1 (ASL), en toiture du volume 4 (bloc A), destinés à la production de l'eau chaude sanitaire collective aux volumes 4 et 5 et localisés au plan « e » annexé à l'Etat Descriptif de Division en Volumes. Cette servitude est réelle, perpétuelle et gratuite ; Le volume 1 bénéficie également d'un droit d'accès occasionnel pour l'entretien des panneaux solaires.

**Fonds dominant :** volume 1

**Fonds servant :** volume 4

**2<sup>EME</sup> PARTIE :**  
**« PARTIES COMMUNES GENERALES »**  
**« PARTIES PRIVATIVES »**

**4- DEFINITION DES PARTIES COMMUNES GENERALES**

**ARTICLE 3 :** Les « Parties communes générales » sont celles qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif d'un ou de plusieurs copropriétaires déterminés.

Elles comprennent notamment :

- la propriété du VOLUME QUATRE (4) de l'Etat Descriptif de Division en Volumes avec les droits fonciers qui y sont attachés, ainsi que les servitudes générales ou particulières profitant ou grevant ledit volume 4, tels que ces droits et servitudes sont définis audit acte ;
- l'ensemble du gros-œuvre de l'immeuble (gros murs de façade et de refend, les murs pignons, poutres, piliers et dalles) soit d'une manière générale les éléments horizontaux et verticaux de structure, tels que définis dans la composition générale du volume 4 de l'Etat Descriptif de Division en Volumes ;
- les mitoyennetés éventuelles avec les volumes voisins ;
- les dalles de plancher du bâtiment, à l'exclusion du revêtement du sol ;
- Les éléments assurant le clos, le couvert et l'étanchéité, les toitures-terrasses des corps de bâtiment "bloc A" et bloc B";
- Les terrasses, balcons, loggias, accessibles ou non, à l'exclusion du revêtement superficiel au-dessus du complexe d'étanchéité, pour ceux qui sont affectés à certains lots ;
- les conduits d'aération, les tuyaux de chute et d'écoulement des eaux pluviales, ménagères et usées et du tout-à-l'égout, les conduits, prises d'air, canalisations, montantes et descendantes d'eau, de gaz, d'électricité (sauf toutefois, les parties de ces canalisations se trouvant à l'intérieur des locaux privatifs en dépendant et pouvant être affectés à l'usage exclusif d'un lot) ;
- les terrasses végétalisées situées au niveau du 1<sup>er</sup> étage (y compris les deux abris vélos) ; étant rappelé ici que pour la terrasse végétalisée "centrale", la dalle de couverture du niveau rez-de-chaussée, son étanchéité et sa protection d'étanchéité appartiennent au volume 3 (Commerces) ;
- les deux halls d'entrée en rez-de-chaussée situés respectivement au 6 rue Michel Petrucciani dénommé hall A et au 3 boulevard Edouard Herriot dénommé hall B ; les locaux techniques situés dans chacun des halls ;
- les deux locaux poubelles d'accès situés respectivement côté rue Michel Petrucciani et côté boulevard Edouard Herriot ;
- le local entretien situé au rez-de-chaussée au niveau du palier intermédiaire de l'escalier A ;
- les deux cages d'escaliers dénommées A et B ; l'ensemble des coursives desservant les appartements dans les étages ;
- les ascenseurs, cage et équipements (câbles, poulies, machineries, local machineries,...). Les charges de fonctionnement, d'entretien, de réparation et de changement éventuel des ascenseurs font l'objet d'une grille spécifique présentée à l'article 11 des présentes;
- l'éclairage, l'abonnement et la consommation électrique des parties communes (y compris extérieures : bornes de balisage et projecteurs) ;
- les placards ou emplacements techniques des services généraux et des compteurs généraux indispensables à l'ensemble des copropriétaires ;
- les compteurs généraux ;
- les équipements de VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée), moteurs, gaines, caissons, tourelles d'extraction... ;
- les antennes hertziennes collectives de réception des émissions de radiodiffusion et de télévision et le pré équipement permettant le raccordement au réseau de télévision câblé ;

- les vidéophones ou platines à défilement de noms, commandes d'ouverture des portes d'entrées des halls ;
- les boîtes aux lettres, à l'exclusion de leurs serrures qui sont privatives, disposées dans les halls d'entrée ;
- et tous les objets, mobiliers et ustensiles se trouvant pour les besoins de l'immeuble sur une partie commune : glaces, fenêtres, vitrages, éléments d'éclairage, etc.

Cette énumération est purement énonciative et non limitative.

Les parties communes sont l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires.

#### ARTICLE 4 : Accessoires aux parties communes

Sont accessoires aux parties communes :

- le droit de surélever un bâtiment affecté à l'usage commun ou comportant plusieurs locaux qui constituent des parties privatives différentes ;
- le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes.

ARTICLE 5 : Les parties communes et les droits qui leur sont accessoires ne peuvent faire l'objet, séparément des parties privatives d'une action en partage, ni d'une licitation forcée.

### **5- DEFINITION DES PARTIES PRIVATIVES**

ARTICLE 6 : Les locaux et espaces qui, aux termes de l'Etat Descriptif de Division ci-après établi, sont compris dans la composition d'un lot, sont affectés à l'usage exclusif du propriétaire du lot considéré et, comme tels, constituent des « parties privatives ».

Il en est de même pour les accessoires desdits locaux, tels que, notamment :

- les carrelages, dalles, parquets et, en général, tous revêtements ;
- les cloisons intérieures avec leurs portes ;
- les portes palières, les fenêtres et portes-fenêtres, les volets, les appuis de fenêtres, les garde-corps, balustrades et barres d'appui ;
- les enduits intérieurs des gros murs, des gros ouvrages et cloisons séparatives ;
- les canalisations intérieures d'un local privatif et affectées à son usage exclusif ;
- les installations sanitaires des salles de bains et water-closets ;
- les installations individuelles de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire, s'il en existe ;
- les placards et penderies ;
- la serrurerie, la robinetterie... ;
- et en résumé, tout ce qui est inclus à l'intérieur des lots ;
- les revêtements superficiels des balcons et loggias ;
- les interphones ou vidéophones (postes ou combinés intérieurs) du portier électrique ou électronique jusqu'à et y compris leurs branchements particuliers sur le(s) système(s) général(aux) ;
- les serrures des boîtes aux lettres.

La présente désignation n'étant qu'énonciative et non limitative.

Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire.

## **6- PARTIES MITOYENNES**

Les cloisons, clôtures ou vitrages séparatifs de deux locaux, ensemble de locaux ou emplacements fermant deux lots contigus et appartenant à des propriétaires différents, appartiendront en mitoyenneté aux propriétaires de ces lots, hormis les murs de refend et gros porteurs qui resteront parties communes.

Les cloisons qui séparent les locaux privatifs des parties communes ainsi que les murs de refend et gros porteurs dans la partie qui traverse les locaux privatifs, font partie des choses communes.

## ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

### ARTICLE 7 : Division du volume composition des lots.

Le volume 4 de l'ensemble immobilier comprend deux corps de bâtiments dénommés "bloc A" et "bloc B", divisés eux-mêmes en 39 lots principaux de logements, numérotés de 1 à 39.

#### **Lot n°1**

Au 1<sup>er</sup> étage du "bloc A", un appartement de type 3, numéroté LA01 sur les plans d'architecte.

Son accès est réalisé par les escaliers et ascenseurs A et B, 1<sup>ère</sup> porte à gauche sur la coursive commune du 1<sup>er</sup> étage en arrivant par l'escalier B.

Il comprend une entrée avec placard distribuant une chambre avec placard, un séjour avec cuisine ouverte, et une salle de bains avec W.C. Le séjour donne sur une chambre.

Son orientation est Nord et Est.

Le lot bénéficie d'un balcon accessible depuis le séjour.

L'assiette de cette superficie figure en rouge aux plans d'identification des lots ci-annexés.

L'ensemble du lot n° 1 comprend les cent quatre vingt dix huit / dix millièmes des droits fonciers attachés au VOLUME 4 et des parties communes générales,

Ci..... 198 / 10 000<sup>èmes</sup>

#### **Lot n°2**

Aux 1<sup>er</sup> et 2<sup>ème</sup> étages du "bloc A", un appartement en duplex de type 4, traversant, numéroté LA02 sur les plans d'architecte.

Son accès est réalisé par les escaliers et ascenseurs A et B, 2<sup>ème</sup> porte à gauche sur la coursive commune du 1<sup>er</sup> étage en arrivant par l'escalier B.

Au 1<sup>er</sup> étage, il comprend une entrée distribuant un séjour avec cuisine ouverte, un W.C. et une salle de bains. Le séjour dessert un escalier intérieur menant à l'étage supérieur et donne sur une chambre avec placard.

Au 2<sup>ème</sup> étage, il comprend un escalier intérieur de desserte depuis l'étage inférieur donnant sur un dégagement qui distribue une salle de bains avec W.C., et deux chambres dont une avec placard.

Son orientation est Est et Ouest.

Au 1<sup>er</sup> étage, le lot bénéficie d'un balcon accessible depuis le séjour.

L'assiette de cette superficie figure en bleu aux plans d'identification des lots ci-annexés.

L'ensemble du lot n° 2 comprend les deux cent quatre vingt dix / dix millièmes des droits fonciers attachés au VOLUME 4 et des parties communes générales,

Ci..... 290 / 10 000<sup>èmes</sup>

#### **Lot n°3**

Aux 1<sup>er</sup> et 2<sup>ème</sup> étages du "bloc A", un appartement en duplex de type 4, traversant, numéroté LA03 sur les plans d'architecte.

Son accès est réalisé par les escaliers et ascenseurs A et B, 3<sup>ème</sup> porte à gauche sur la coursive commune du 1<sup>er</sup> étage en arrivant par l'escalier B.

Au 1<sup>er</sup> étage, il comprend une entrée distribuant un séjour avec cuisine ouverte, un W.C. et une salle de bains. Le séjour dessert un escalier intérieur menant à l'étage supérieur et donne sur une chambre avec placard.

Au 2<sup>ème</sup> étage, il comprend un escalier intérieur de desserte depuis l'étage inférieur donnant sur un dégagement qui distribue une salle de bains avec W.C., et deux chambres dont une avec placard.



Son orientation est Est et Ouest.

Au 1<sup>er</sup> étage, le lot bénéficie d'un balcon accessible depuis le séjour.

L'assiette de cette superficie figure en orange aux plans d'identification des lots ci-annexés.

L'ensemble du lot n° 3 comprend les deux cent quatre vingt dix / dix millièmes des droits fonciers attachés au VOLUME 4 et des parties communes générales,

Ci..... 290 / 10 000<sup>èmes</sup>

#### **Lot n°4**

Aux 1<sup>er</sup> et 2<sup>ème</sup> étages du "bloc A", un appartement en duplex de type 4, traversant, numéroté LA04 sur les plans d'architecte.

Son accès est réalisé par les escaliers et ascenseurs A et B, 4<sup>ème</sup> porte à gauche sur la coursi ve commune du 1<sup>er</sup> étage en arrivant par l'escalier B.

Au 1<sup>er</sup> étage, il comprend une entrée distribuant un séjour avec cuisine ouverte, un W.C. et une salle de bains. Le séjour dessert un escalier intérieur menant à l'étage supérieur et donne sur une chambre avec placard.

Au 2<sup>ème</sup> étage, il comprend un escalier intérieur de desserte depuis l'étage inférieur donnant sur un dégagement qui distribue une salle de bains avec W.C., et deux chambres dont une avec placard.

Son orientation est Est et Ouest.

Au 1<sup>er</sup> étage, le lot bénéficie d'un balcon accessible depuis le séjour.

L'assiette de cette superficie figure en violet aux plans d'identification des lots ci-annexés.

L'ensemble du lot n° 4 comprend les deux cent quatre vingt dix / dix millièmes des droits fonciers attachés au VOLUME 4 et des parties communes générales,

Ci..... 290 / 10 000<sup>èmes</sup>

#### **Lot n°5**

Aux 1<sup>er</sup> et 2<sup>ème</sup> étages du "bloc A", un appartement en duplex de type 4, traversant, numéroté LA05 sur les plans d'architecte.

Son accès est réalisé par les escaliers et ascenseurs A et B, 5<sup>ème</sup> porte à gauche sur la coursi ve commune du 1<sup>er</sup> étage en arrivant par l'escalier B.

Au 1<sup>er</sup> étage, il comprend une entrée distribuant un séjour avec cuisine ouverte, un W.C. et une salle de bains. Le séjour dessert un escalier intérieur menant à l'étage supérieur et donne sur une chambre avec placard.

Au 2<sup>ème</sup> étage, il comprend un escalier intérieur de desserte depuis l'étage inférieur donnant sur un dégagement qui distribue une salle de bains avec W.C., et deux chambres dont une avec placard.

Son orientation est Est et Ouest.

Au 1<sup>er</sup> étage, le lot bénéficie d'un balcon accessible depuis le séjour.

L'assiette de cette superficie figure en vert aux plans d'identification des lots ci-annexés.

L'ensemble du lot n° 5 comprend les deux cent quatre vingt dix / dix millièmes des droits fonciers attachés au VOLUME 4 et des parties communes générales,

Ci..... 290 / 10 000<sup>èmes</sup>

#### **Lot n°6**

Aux 1<sup>er</sup> et 2<sup>ème</sup> étages du "bloc A", un appartement en duplex de type 4, traversant, numéroté LA06 sur les plans d'architecte.

Son accès est réalisé par les escaliers et ascenseurs A et B, 6<sup>ème</sup> porte à gauche sur la coursi ve commune du 1<sup>er</sup> étage en arrivant par l'escalier B.

Au 1<sup>er</sup> étage, il comprend une entrée distribuant un séjour avec cuisine ouverte, un W.C. et une salle de bains. Le séjour dessert un escalier intérieur menant à l'étage supérieur et donne sur une chambre avec placard.

Au 2<sup>ème</sup> étage, il comprend un escalier intérieur de desserte depuis l'étage inférieur donnant sur un dégagement qui distribue une salle de bains avec W.C., et deux chambres dont une avec placard.

Son orientation est Est et Ouest.

Au 1<sup>er</sup> étage, le lot bénéficie d'un balcon accessible depuis le séjour.

L'assiette de cette superficie figure en rouge aux plans d'identification des lots ci-annexés.

L'ensemble du lot n° 6 comprend les deux cent quatre vingt dix / dix millièmes des droits fonciers attachés au VOLUME 4 et des parties communes générales,

Ci..... 290 / 10 000<sup>èmes</sup>

### **Lot n°7**

Au 1<sup>er</sup> étage du "bloc A", un appartement de type 2, numéroté LA07 sur les plans d'architecte.

Son accès est réalisé par les escaliers et ascenseurs A et B, 7<sup>ème</sup> porte à gauche sur la coursière commune du 1<sup>er</sup> étage en arrivant par l'escalier B.

Il comprend une entrée avec placard distribuant une salle de bains avec W.C. et un séjour avec cuisine ouverte. Le séjour donne sur une chambre.

Son orientation est Est et Ouest.

Le lot bénéficie d'une loggia accessible depuis le séjour.

L'assiette de cette superficie figure en bleu aux plans d'identification des lots ci-annexés.

L'ensemble du lot n° 7 comprend les cent cinquante neuf / dix millièmes des droits fonciers attachés au VOLUME 4 et des parties communes générales,

Ci..... 159 / 10 000<sup>èmes</sup>

### **Lot n°8**

Au 1<sup>er</sup> étage du "bloc A", un appartement de type 3, numéroté LA08 sur les plans d'architecte.

Son accès est réalisé par les escaliers et ascenseurs A et B, 8<sup>ème</sup> porte à gauche sur la coursière commune du 1<sup>er</sup> étage en arrivant par l'escalier B.

Il comprend une entrée distribuant un W.C., une salle de bains, un séjour avec cuisine ouverte et une chambre avec placard et rangement. Le séjour donne sur une chambre.

Son orientation est Sud et Est.

Le lot bénéficie d'une loggia accessible depuis le séjour.

L'assiette de cette superficie figure en orange aux plans d'identification des lots ci-annexés.

L'ensemble du lot n° 8 comprend les deux cent neuf / dix millièmes des droits fonciers attachés au VOLUME 4 et des parties communes générales,

Ci..... 209 / 10 000<sup>èmes</sup>

### **Lot n°9**

Au 1<sup>er</sup> étage du "bloc B", un appartement de type 3, traversant, numéroté LA09 sur les plans d'architecte.

Son accès est réalisé par les escaliers et ascenseurs A et B, 1<sup>ère</sup> porte à droite sur la coursière commune du 1<sup>er</sup> étage en arrivant par l'escalier A.

Il comprend une entrée avec placard, ouverte sur un séjour avec cuisine ouverte. Le séjour donne sur une chambre avec placard et un dégagement avec placard distribuant une chambre et une salle de bains avec W.C.

Son orientation est Sud, Est et Ouest.

Le lot bénéficie d'une loggia accessible depuis le séjour.

L'assiette de cette superficie figure en violet aux plans d'identification des lots ci-annexés.  
 L'ensemble du lot n° 9 comprend les deux cent trente deux / dix millièmes des droits fonciers attachés au VOLUME 4 et des parties communes générales,  
 Ci..... 232 / 10 000<sup>èmes</sup>

#### **Lot n°10**

Au 1<sup>er</sup> étage du "bloc B", un appartement de type 2, traversant, numéroté LA10 sur les plans d'architecte.  
 Son accès est réalisé par les escaliers et ascenseurs A et B, 2<sup>ème</sup> porte à droite sur la coursive commune du 1<sup>er</sup> étage en arrivant par l'escalier A.  
 Il comprend un séjour avec cuisine ouverte donnant sur une chambre avec placard et un dégagement. Le dégagement distribue une salle de bains avec W.C.  
 Son orientation est Ouest et Est.  
 Le lot bénéficie d'un balcon accessible depuis le séjour.  
 L'assiette de cette superficie figure en vert aux plans d'identification des lots ci-annexés.  
 L'ensemble du lot n° 10 comprend les cent soixante neuf / dix millièmes des droits fonciers attachés au VOLUME 4 et des parties communes générales,  
 Ci..... 169 / 10 000<sup>èmes</sup>

#### **Lot n°11**

Au 1<sup>er</sup> étage du "bloc B", un appartement de type 3, numéroté LA11 sur les plans d'architecte.  
 Son accès est réalisé par les escaliers et ascenseurs A et B, 3<sup>ème</sup> porte à droite sur la coursive commune du 1<sup>er</sup> étage en arrivant par l'escalier A.  
 Il comprend une entrée distribuant un W.C., une salle de bains, un séjour avec cuisine ouverte et une chambre. Le séjour donne sur une chambre.  
 Son orientation est Nord et Ouest.  
 Le lot bénéficie d'un balcon accessible depuis le séjour.  
 L'assiette de cette superficie figure en orange aux plans d'identification des lots ci-annexés.  
 L'ensemble du lot n° 11 comprend les deux cent cinq / dix millièmes des droits fonciers attachés au VOLUME 4 et des parties communes générales,  
 Ci..... 205 / 10 000<sup>èmes</sup>

#### **Lot n°12**

Au 2<sup>ème</sup> étage du "bloc A", un appartement de type 3, numéroté LA12 sur les plans d'architecte.  
 Son accès est réalisé par l'escalier et l'ascenseur B, porte unique sur la coursive Nord du 2<sup>ème</sup> étage.  
 Il comprend une entrée avec placard distribuant une chambre avec placard, un séjour avec cuisine ouverte, et une salle de bains avec W.C. Le séjour donne sur une chambre.  
 Son orientation est Nord et Est.  
 Le lot bénéficie d'un balcon accessible depuis le séjour.  
 L'assiette de cette superficie figure en rouge aux plans d'identification des lots ci-annexés.  
 L'ensemble du lot n° 12 comprend les deux cent quatorze / dix millièmes des droits fonciers attachés au VOLUME 4 et des parties communes générales,  
 Ci..... 214 / 10 000<sup>èmes</sup>

#### **Lot n°13**

Aux 2<sup>ème</sup> et 3<sup>ème</sup> étages du "bloc A", un appartement en duplex de type 4, traversant, numéroté LA13 sur les plans d'architecte.

Son accès est réalisé par les escaliers et ascenseurs A et B, 2<sup>ème</sup> porte à gauche sur la coursive commune du 3<sup>ème</sup> étage en arrivant par l'escalier B.

Au 2<sup>ème</sup> étage, il comprend un escalier intérieur de desserte depuis l'étage supérieur donnant sur un dégagement qui distribue deux chambres dont une avec placard et une salle de bains avec W.C.

Au 3<sup>ème</sup> étage, il comprend une entrée distribuant un séjour avec cuisine ouverte, un escalier intérieur menant à l'étage inférieur, un W.C. et une salle de bains. Le séjour donne sur une chambre avec placard.

Son orientation est Est et Ouest.

Au 3<sup>ème</sup> étage, le lot bénéficie d'un balcon accessible depuis le séjour.

L'assiette de cette superficie figure en orange aux plans d'identification des lots ci-annexés.

L'ensemble du lot n° 13 comprend les trois cent treize / dix millièmes des droits fonciers attachés au VOLUME 4 et des parties communes générales,

Ci..... 313 / 10 000<sup>èmes</sup>

#### **Lot n°14**

Aux 2<sup>ème</sup> et 3<sup>ème</sup> étages du "bloc A", un appartement en duplex de type 4, traversant, numéroté LA14 sur les plans d'architecte.

Son accès est réalisé par les escaliers et ascenseurs A et B, 2<sup>ème</sup> porte à gauche sur la coursive commune du 3<sup>ème</sup> étage en arrivant par l'escalier B.

Au 2<sup>ème</sup> étage, il comprend un escalier intérieur de desserte depuis l'étage supérieur donnant sur un dégagement qui distribue deux chambres dont une avec placard et une salle de bains avec W.C.

Au 3<sup>ème</sup> étage, il comprend une entrée distribuant un séjour avec cuisine ouverte, un escalier intérieur menant à l'étage inférieur, un W.C. et une salle de bains. Le séjour donne sur une chambre avec placard.

Son orientation est Est et Ouest.

Au 3<sup>ème</sup> étage, le lot bénéficie d'un balcon accessible depuis le séjour.

L'assiette de cette superficie figure en violet aux plans d'identification des lots ci-annexés.

L'ensemble du lot n° 14 comprend les trois cent quatorze / dix millièmes des droits fonciers attachés au VOLUME 4 et des parties communes générales,

Ci..... 314 / 10 000<sup>èmes</sup>

#### **Lot n°15**

Aux 2<sup>ème</sup> et 3<sup>ème</sup> étages du "bloc A", un appartement en duplex de type 4, traversant, numéroté LA15 sur les plans d'architecte.

Son accès est réalisé par les escaliers et ascenseurs A et B, 4<sup>ème</sup> porte à gauche sur la coursive commune du 3<sup>ème</sup> étage en arrivant par l'escalier B.

Au 2<sup>ème</sup> étage, il comprend un escalier intérieur de desserte depuis l'étage supérieur donnant sur un dégagement qui distribue deux chambres dont une avec placard et une salle de bains avec W.C.

Au 3<sup>ème</sup> étage, il comprend une entrée distribuant un séjour avec cuisine ouverte, un escalier intérieur menant à l'étage inférieur, un W.C. et une salle de bains. Le séjour donne sur une chambre avec placard.

Son orientation est Est et Ouest.

Au 3<sup>ème</sup> étage, le lot bénéficie d'un balcon accessible depuis le séjour.

L'assiette de cette superficie figure en vert aux plans d'identification des lots ci-annexés.

L'ensemble du lot n° 15 comprend les trois cent quatorze / dix millièmes des droits fonciers attachés au VOLUME 4 et des parties communes générales,

Ci..... 314 / 10 000<sup>èmes</sup>

**Lot n°16**

Aux 2<sup>ème</sup> et 3<sup>ème</sup> étages du "bloc A", un appartement en duplex de type 4, traversant, numéroté LA16 sur les plans d'architecte.

Son accès est réalisé par les escaliers et ascenseurs A et B, 5<sup>ème</sup> porte à gauche sur la coursive commune du 3<sup>ème</sup> étage en arrivant par l'escalier B.

Au 2<sup>ème</sup> étage, il comprend un escalier intérieur de desserte depuis l'étage supérieur donnant sur un dégagement qui distribue deux chambres dont une avec placard et une salle de bains avec W.C.

Au 3<sup>ème</sup> étage, il comprend une entrée distribuant un séjour avec cuisine ouverte, un escalier intérieur menant à l'étage inférieur, un W.C. et une salle de bains. Le séjour donne sur une chambre avec placard.

Son orientation est Est et Ouest.

Au 3<sup>ème</sup> étage, le lot bénéficie d'une loggia accessible depuis le séjour.

L'assiette de cette superficie figure en rouge aux plans d'identification des lots ci-annexés.

L'ensemble du lot n° 16 comprend les trois cent seize / dix millièmes des droits fonciers attachés au VOLUME 4 et des parties communes générales,

Ci..... 316 / 10 000<sup>èmes</sup>

**Lot n°17**

Aux 2<sup>ème</sup> et 3<sup>ème</sup> étages du "bloc A", un appartement en duplex de type 4, traversant, numéroté LA17 sur les plans d'architecte.

Son accès est réalisé par les escaliers et ascenseurs A et B, 6<sup>ème</sup> porte à gauche sur la coursive commune du 3<sup>ème</sup> étage en arrivant par l'escalier B.

Au 2<sup>ème</sup> étage, il comprend un escalier intérieur de desserte depuis l'étage supérieur donnant sur un dégagement qui distribue deux chambres dont une avec placard et une salle de bains avec W.C.

Au 3<sup>ème</sup> étage, il comprend une entrée distribuant un séjour avec cuisine ouverte, un escalier intérieur menant à l'étage inférieur, un W.C. et une salle de bains. Le séjour donne sur une chambre avec placard.

Son orientation est Est et Ouest.

Au 3<sup>ème</sup> étage, le lot bénéficie d'une loggia accessible depuis le séjour.

L'assiette de cette superficie figure en orange aux plans d'identification des lots ci-annexés.

L'ensemble du lot n° 17 comprend les trois cent quatorze / dix millièmes des droits fonciers attachés au VOLUME 4 et des parties communes générales,

Ci..... 314 / 10 000<sup>èmes</sup>

**Lot n°18**

Au 2<sup>ème</sup> étage du "bloc A", un appartement de type 2, numéroté LA18 sur les plans d'architecte.

Son accès est réalisé par l'escalier et l'ascenseur A, 2<sup>ème</sup> porte à gauche sur la coursive Sud du 2<sup>ème</sup> étage en arrivant par l'escalier A.

Il comprend une entrée avec placard distribuant une salle de bains avec W.C. et un séjour avec cuisine ouverte. Le séjour donne sur une chambre.

Son orientation est Est et Ouest.

Le lot bénéficie d'un balcon accessible depuis le séjour.

L'assiette de cette superficie figure en bleu aux plans d'identification des lots ci-annexés.

L'ensemble du lot n° 18 comprend les cent soixante sept / dix millièmes des droits fonciers attachés au VOLUME 4 et des parties communes générales,

Ci..... 167 / 10 000<sup>èmes</sup>

**Lot n°19**

Au 2<sup>ème</sup> étage du "bloc A", un appartement de type 3, numéroté LA19 sur les plans d'architecte.

Son accès est réalisé par l'escalier et l'ascenseur A, 1<sup>ère</sup> porte à gauche sur la coursi ve Sud du 2<sup>ème</sup> étage en arrivant par l'escalier A.

Il comprend une entrée distribuant un W.C., une salle de bains, un séjour avec cuisine ouverte et une chambre avec placard et rangement. Le séjour donne sur une chambre.

Son orientation est Sud et Est.

Le lot bénéficie d'un balcon accessible depuis le séjour.

L'assiette de cette superficie figure en violet aux plans d'identification des lots ci-annexés.

L'ensemble du lot n° 19 comprend les deux cent vingt et un / dix millièmes des droits fonciers attachés au VOLUME 4 et des parties communes générales,

Ci..... 221 / 10 000<sup>èmes</sup>

**Lot n°20**

Au 2<sup>ème</sup> étage du "bloc B", un appartement de type 3, traversant, numéroté LA20 sur les plans d'architecte.

Son accès est réalisé par l'escalier et l'ascenseur A, 1<sup>ère</sup> porte à droite sur la coursi ve Sud du 2<sup>ème</sup> étage en arrivant par l'escalier A.

Il comprend une entrée avec placard, ouverte sur un séjour avec cuisine ouverte. Le séjour donne sur une chambre avec placard et un dégagement avec placard distribuant une chambre et une salle de bains avec W.C.

Son orientation est Sud, Est et Ouest.

Le lot bénéficie d'un balcon accessible depuis le séjour.

L'assiette de cette superficie figure en vert aux plans d'identification des lots ci-annexés.

L'ensemble du lot n° 20 comprend les deux cent quarante six / dix millièmes des droits fonciers attachés au VOLUME 4 et des parties communes générales,

Ci..... 246 / 10 000<sup>èmes</sup>

**Lot n°21**

Au 2<sup>ème</sup> étage du "bloc B", un appartement de type 2, traversant, numéroté LA21 sur les plans d'architecte.

Son accès est réalisé par l'escalier et l'ascenseur A, 2<sup>ème</sup> porte à droite sur la coursi ve Sud du 2<sup>ème</sup> étage en arrivant par l'escalier A.

Il comprend un séjour avec cuisine ouverte donnant sur une chambre avec placard et un dégagement. Le dégagement distribue une salle de bains avec W.C.

Son orientation est Ouest et Est.

Le lot bénéficie d'un balcon accessible depuis le séjour.

L'assiette de cette superficie figure en rouge aux plans d'identification des lots ci-annexés.

L'ensemble du lot n° 21 comprend les cent soixante dix huit / dix millièmes des droits fonciers attachés au VOLUME 4 et des parties communes générales,

Ci..... 178 / 10 000<sup>èmes</sup>

**Lot n°22**

Au 2<sup>ème</sup> étage du "bloc B", un appartement de type 3, numéroté LA22 sur les plans d'architecte.

Son accès est réalisé par l'escalier et l'ascenseur A, 3<sup>ème</sup> porte à droite sur la coursi ve Sud du 2<sup>ème</sup> étage en arrivant par l'escalier A.

Il comprend une entrée distribuant un W.C., une salle de bains, un séjour avec cuisine ouverte et une chambre. Le séjour donne sur une chambre.

Son orientation est Nord et Ouest.

Le lot bénéficie d'une loggia accessible depuis le séjour.

L'assiette de cette superficie figure en violet aux plans d'identification des lots ci-annexés.

L'ensemble du lot n° 22 comprend les deux cent dix neuf / dix millièmes des droits fonciers attachés au VOLUME 4 et des parties communes générales,

Ci..... 219 / 10 000<sup>èmes</sup>

### **Lot n°23**

Au 3<sup>ème</sup> étage du "bloc A", un appartement de type 3, numéroté LA23 sur les plans d'architecte.

Son accès est réalisé par les escaliers et ascenseurs A et B, 1<sup>ère</sup> porte à gauche sur la coursière commune du 3<sup>ème</sup> étage en arrivant par l'escalier B.

Il comprend une entrée avec placard distribuant une chambre avec placard, un séjour avec cuisine ouverte, et une salle de bains avec W.C. Le séjour donne sur une chambre.

Son orientation est Nord et Est.

Le lot bénéficie d'une loggia accessible depuis le séjour.

L'assiette de cette superficie figure en orange aux plans d'identification des lots ci-annexés.

L'ensemble du lot n° 23 comprend les deux cent vingt sept / dix millièmes des droits fonciers attachés au VOLUME 4 et des parties communes générales,

Ci..... 227 / 10 000<sup>èmes</sup>

### **Lot n°24**

Au 3<sup>ème</sup> étage du "bloc A", un appartement de type 2, numéroté LA24 sur les plans d'architecte.

Son accès est réalisé par les escaliers et ascenseurs A et B, 7<sup>ème</sup> porte à gauche sur la coursière commune du 3<sup>ème</sup> étage en arrivant par l'escalier B.

Il comprend une entrée avec placard distribuant une salle de bains avec W.C. et un séjour avec cuisine ouverte. Le séjour donne sur une chambre.

Son orientation est Est et Ouest.

Le lot bénéficie d'un balcon accessible depuis le séjour.

L'assiette de cette superficie figure en bleu aux plans d'identification des lots ci-annexés.

L'ensemble du lot n° 24 comprend les cent soixante dix sept / dix millièmes des droits fonciers attachés au VOLUME 4 et des parties communes générales,

Ci..... 177 / 10 000<sup>èmes</sup>

### **Lot n°25**

Au 3<sup>ème</sup> étage du "bloc A", un appartement de type 3, numéroté LA25 sur les plans d'architecte.

Son accès est réalisé par les escaliers et ascenseurs A et B, 8<sup>ème</sup> porte à gauche sur la coursière commune du 3<sup>ème</sup> étage en arrivant par l'escalier B.

Il comprend une entrée distribuant un W.C., une salle de bains, un séjour avec cuisine ouverte et une chambre avec placard. Le séjour donne sur une chambre.

Son orientation est Sud et Est.

Le lot bénéficie d'un balcon accessible depuis le séjour.

L'assiette de cette superficie figure en vert aux plans d'identification des lots ci-annexés.

L'ensemble du lot n° 25 comprend les deux cent vingt et un / dix millièmes des droits fonciers attachés au VOLUME 4 et des parties communes générales,

Ci..... 221 / 10 000<sup>èmes</sup>

**Lot n°26**

Au 3<sup>ème</sup> étage du "bloc B", un appartement de type 3, traversant, numéroté LA26 sur les plans d'architecte.

Son accès est réalisé par les escaliers et ascenseurs A et B, 1<sup>ère</sup> porte à droite sur la coursière commune du 3<sup>ème</sup> étage en arrivant par l'escalier A.

Il comprend un séjour avec cuisine ouverte et placard. Le séjour donne sur un dégagement avec placard distribuant deux chambres et une salle de bains avec W.C.

Son orientation est Sud, Est et Ouest.

Le lot bénéficie d'une loggia accessible depuis le séjour.

L'assiette de cette superficie figure en rouge aux plans d'identification des lots ci-annexés.

L'ensemble du lot n° 26 comprend les deux cent cinquante quatre / dix millièmes des droits fonciers attachés au VOLUME 4 et des parties communes générales,

Ci..... 254 / 10 000<sup>èmes</sup>

**Lot n°27**

Au 3<sup>ème</sup> étage du "bloc B", un appartement de type 2, traversant, numéroté LA27 sur les plans d'architecte.

Son accès est réalisé par les escaliers et ascenseurs A et B, 2<sup>ème</sup> porte à droite sur la coursière commune du 3<sup>ème</sup> étage en arrivant par l'escalier A.

Il comprend un séjour avec cuisine ouverte donnant sur une chambre avec placard et un dégagement. Le dégagement distribue une salle de bains avec W.C.

Son orientation est Ouest et Est.

Le lot bénéficie d'une loggia accessible depuis le séjour.

L'assiette de cette superficie figure en violet aux plans d'identification des lots ci-annexés.

L'ensemble du lot n° 27 comprend les cent quatre vingt neuf / dix millièmes des droits fonciers attachés au VOLUME 4 et des parties communes générales,

Ci..... 189 / 10 000<sup>èmes</sup>

**Lot n°28**

Au 3<sup>ème</sup> étage du "bloc B", un appartement de type 3, numéroté LA28 sur les plans d'architecte.

Son accès est réalisé par les escaliers et ascenseurs A et B, 3<sup>ème</sup> porte à droite sur la coursière commune du 3<sup>ème</sup> étage en arrivant par l'escalier A.

Il comprend une entrée distribuant un W.C., une salle de bains, un séjour avec cuisine ouverte et une chambre. Le séjour donne sur une chambre.

Son orientation est Nord et Ouest.

Le lot bénéficie d'un balcon accessible depuis le séjour.

L'assiette de cette superficie figure en vert aux plans d'identification des lots ci-annexés.

L'ensemble du lot n° 28 comprend les deux cent vingt neuf / dix millièmes des droits fonciers attachés au VOLUME 4 et des parties communes générales,

Ci..... 229 / 10 000<sup>èmes</sup>

**Lot n°29**

Au 4<sup>ème</sup> étage du "bloc A", un appartement de type 3, numéroté LA29 sur les plans d'architecte.



Son accès est réalisé par les escaliers et ascenseurs A et B, 1<sup>ère</sup> porte à gauche sur la coursive commune du 4<sup>ème</sup> étage en arrivant par l'escalier B.

Il comprend une entrée avec placard distribuant une chambre avec placard, un séjour avec cuisine ouverte, et une salle de bains avec W.C. Le séjour donne sur une chambre.

Son orientation est Nord et Est.

Le lot bénéficie d'un balcon accessible depuis le séjour.

L'assiette de cette superficie figure en violet aux plans d'identification des lots ci-annexés.

L'ensemble du lot n° 29 comprend les deux cent vingt neuf / dix millièmes des droits fonciers attachés au VOLUME 4 et des parties communes générales,

Ci..... 229 / 10 000<sup>èmes</sup>

### **Lot n°30**

Aux 4<sup>ème</sup> et 5<sup>ème</sup> étages du "bloc A", un appartement en duplex de type 5, traversant, numéroté LA30 sur les plans d'architecte.

Son accès est réalisé par les escaliers et ascenseurs A et B, 2<sup>ème</sup> porte à gauche sur la coursive commune du 4<sup>ème</sup> étage en arrivant par l'escalier B.

Au 4<sup>ème</sup> étage, il comprend une entrée distribuant un séjour avec cuisine ouverte, un W.C. et une salle de bains. Le séjour dessert un escalier intérieur menant à l'étage supérieur et donne sur une chambre avec placard.

Au 5<sup>ème</sup> étage, il comprend un escalier intérieur de desserte depuis l'étage inférieur donnant sur un dégagement qui distribue une salle de bains avec W.C. et trois chambres avec chacune un placard.

Son orientation est Est et Ouest.

Au 4<sup>ème</sup> étage, le lot bénéficie d'un balcon accessible depuis le séjour.

L'assiette de cette superficie figure en vert aux plans d'identification des lots ci-annexés.

L'ensemble du lot n° 30 comprend les trois cent quatre vingt sept / dix millièmes des droits fonciers attachés au VOLUME 4 et des parties communes générales,

Ci..... 387 / 10 000<sup>èmes</sup>

### **Lot n°31**

Aux 4<sup>ème</sup> et 5<sup>ème</sup> étages du "bloc A", un appartement en duplex de type 5, traversant, numéroté LA31 sur les plans d'architecte.

Son accès est réalisé par les escaliers et ascenseurs A et B, 3<sup>ème</sup> porte à gauche sur la coursive commune du 4<sup>ème</sup> étage en arrivant par l'escalier B.

Au 4<sup>ème</sup> étage, il comprend une entrée distribuant un séjour avec cuisine ouverte, un W.C. et une salle de bains. Le séjour dessert un escalier intérieur menant à l'étage supérieur et donne sur une chambre avec placard.

Au 5<sup>ème</sup> étage, il comprend un escalier intérieur de desserte depuis l'étage inférieur donnant sur un dégagement qui distribue une salle de bains avec W.C. et trois chambres avec chacune un placard.

Son orientation est Est et Ouest.

Au 4<sup>ème</sup> étage, le lot bénéficie d'un balcon accessible depuis le séjour.

L'assiette de cette superficie figure en rouge aux plans d'identification des lots ci-annexés.

L'ensemble du lot n° 31 comprend les trois cent quatre vingt sept / dix millièmes des droits fonciers attachés au VOLUME 4 et des parties communes générales,

Ci..... 387 / 10 000<sup>èmes</sup>

**Lot n°32**

Aux 4<sup>ème</sup> et 5<sup>ème</sup> étages du "bloc A", un appartement en duplex de type 5, traversant, numéroté LA32 sur les plans d'architecte.

Son accès est réalisé par les escaliers et ascenseurs A et B, 4<sup>ème</sup> porte à gauche sur la coursière commune du 4<sup>ème</sup> étage en arrivant par l'escalier B.

Au 4<sup>ème</sup> étage, il comprend une entrée distribuant un séjour avec cuisine ouverte, un W.C. et une salle de bains. Le séjour dessert un escalier intérieur menant à l'étage supérieur et donne sur une chambre avec placard.

Au 5<sup>ème</sup> étage, il comprend un escalier intérieur de desserte depuis l'étage inférieur donnant sur un dégagement qui distribue une salle de bains avec W.C. et trois chambres avec chacune un placard.

Son orientation est Est et Ouest.

Au 4<sup>ème</sup> étage, le lot bénéficie d'un balcon accessible depuis le séjour.

L'assiette de cette superficie figure en bleu aux plans d'identification des lots ci-annexés.

L'ensemble du lot n° 32 comprend les trois cent quatre vingt sept / dix millièmes des droits fonciers attachés au VOLUME 4 et des parties communes générales,

Ci..... 387 / 10 000<sup>èmes</sup>

**Lot n°33**

Aux 4<sup>ème</sup> et 5<sup>ème</sup> étages du "bloc A", un appartement en duplex de type 5, traversant, numéroté LA33 sur les plans d'architecte.

Son accès est réalisé par les escaliers et ascenseurs A et B, 5<sup>ème</sup> porte à gauche sur la coursière commune du 4<sup>ème</sup> étage en arrivant par l'escalier B.

Au 4<sup>ème</sup> étage, il comprend une entrée distribuant un séjour avec cuisine ouverte, un W.C. et une salle de bains. Le séjour dessert un escalier intérieur menant à l'étage supérieur et donne sur une chambre avec placard.

Au 5<sup>ème</sup> étage, il comprend un escalier intérieur de desserte depuis l'étage inférieur donnant sur un dégagement qui distribue une salle de bains avec W.C. et trois chambres avec chacune un placard.

Son orientation est Est et Ouest.

Au 4<sup>ème</sup> étage, le lot bénéficie d'un balcon accessible depuis le séjour.

L'assiette de cette superficie figure en orange aux plans d'identification des lots ci-annexés.

L'ensemble du lot n° 33 comprend les trois cent quatre vingt huit / dix millièmes des droits fonciers attachés au VOLUME 4 et des parties communes générales,

Ci..... 388 / 10 000<sup>èmes</sup>

**Lot n°34**

Aux 4<sup>ème</sup> et 5<sup>ème</sup> étages du "bloc A", un appartement en duplex de type 5, traversant, numéroté LA34 sur les plans d'architecte.

Son accès est réalisé par les escaliers et ascenseurs A et B, 6<sup>ème</sup> porte à gauche sur la coursière commune du 4<sup>ème</sup> étage en arrivant par l'escalier B.

Au 4<sup>ème</sup> étage, il comprend une entrée distribuant un séjour avec cuisine ouverte, un W.C. et une salle de bains. Le séjour dessert un escalier intérieur menant à l'étage supérieur et donne sur une chambre avec placard.

Au 5<sup>ème</sup> étage, il comprend un escalier intérieur de desserte depuis l'étage inférieur donnant sur un dégagement qui distribue une salle de bains avec W.C. et trois chambres avec chacune un placard.

Son orientation est Est et Ouest.

Au 4<sup>ème</sup> étage, le lot bénéficie d'un balcon accessible depuis le séjour.

L'assiette de cette superficie figure en violet aux plans d'identification des lots ci-annexés.

L'ensemble du lot n° 34 comprend les trois cent quatre vingt huit / dix millièmes des droits fonciers attachés au VOLUME 4 et des parties communes générales,

Ci..... 388 / 10 000<sup>èmes</sup>

#### **Lot n°35**

Au 4<sup>ème</sup> étage du "bloc A", un appartement de type 2, numéroté LA35 sur les plans d'architecte.

Son accès est réalisé par les escaliers et ascenseurs A et B, 7<sup>ème</sup> porte à gauche sur la courside commune du 4<sup>ème</sup> étage en arrivant par l'escalier B.

Il comprend une entrée avec placard distribuant une salle de bains avec W.C. et un séjour avec cuisine ouverte. Le séjour donne sur une chambre.

Son orientation est Est et Ouest.

Le lot bénéficie d'un balcon accessible depuis le séjour.

L'assiette de cette superficie figure en vert aux plans d'identification des lots ci-annexés.

L'ensemble du lot n° 35 comprend les cent quatre vingt un / dix millièmes des droits fonciers attachés au VOLUME 4 et des parties communes générales,

Ci..... 181 / 10 000<sup>èmes</sup>

#### **Lot n°36**

Au 4<sup>ème</sup> étage du "bloc A", un appartement de type 3, numéroté LA36 sur les plans d'architecte.

Son accès est réalisé par les escaliers et ascenseurs A et B, 8<sup>ème</sup> porte à gauche sur la courside commune du 4<sup>ème</sup> étage en arrivant par l'escalier B.

Il comprend une entrée distribuant un W.C., une salle de bains, un séjour avec cuisine ouverte et une chambre avec placard. Le séjour donne sur une chambre.

Son orientation est Sud et Est.

Le lot bénéficie d'un balcon accessible depuis le séjour.

L'assiette de cette superficie figure en rouge aux plans d'identification des lots ci-annexés.

L'ensemble du lot n° 36 comprend les deux cent trente / dix millièmes des droits fonciers attachés au VOLUME 4 et des parties communes générales,

Ci..... 230 / 10 000<sup>èmes</sup>

#### **Lot n°37**

Au 4<sup>ème</sup> étage du "bloc B", un appartement de type 3, traversant, numéroté LA37 sur les plans d'architecte.

Son accès est réalisé par les escaliers et ascenseurs A et B, 1<sup>ère</sup> porte à droite sur la courside commune du 4<sup>ème</sup> étage en arrivant par l'escalier A.

Il comprend un séjour avec cuisine ouverte et placard. Le séjour donne sur un dégagement avec placard distribuant deux chambres et une salle de bains avec W.C.

Son orientation est Sud, Est et Ouest.

Le lot bénéficie d'une loggia accessible depuis le séjour.

L'assiette de cette superficie figure en bleu aux plans d'identification des lots ci-annexés.

L'ensemble du lot n° 37 comprend les deux cent soixante et un / dix millièmes des droits fonciers attachés au VOLUME 4 et des parties communes générales,

Ci..... 261 / 10 000<sup>èmes</sup>

#### **Lot n°38**

Au 4<sup>ème</sup> étage du "bloc B", un appartement de type 2, traversant, numéroté LA38 sur les plans d'architecte.

Son accès est réalisé par les escaliers et ascenseurs A et B, 2<sup>ème</sup> porte à droite sur la coursive commune du 4<sup>ème</sup> étage en arrivant par l'escalier A.

Il comprend un séjour avec cuisine ouverte donnant sur une chambre avec placard et un dégagement. Le dégagement distribue une salle de bains avec W.C.

Son orientation est Ouest et Est.

Le lot bénéficie d'un balcon accessible depuis le séjour.

L'assiette de cette superficie figure en orange aux plans d'identification des lots ci-annexés.

L'ensemble du lot n° 38 comprend les cent quatre vingt treize / dix millièmes des droits fonciers attachés au VOLUME 4 et des parties communes générales,

Ci..... 193 / 10 000<sup>èmes</sup>

### **Lot n°39**

Au 4<sup>ème</sup> étage du "bloc B", un appartement de type 3, numéroté LA39 sur les plans d'architecte.

Son accès est réalisé par les escaliers et ascenseurs A et B, 3<sup>ème</sup> porte à droite sur la coursive commune du 4<sup>ème</sup> étage en arrivant par l'escalier A.

Il comprend une entrée distribuant un W.C., une salle de bains, un séjour avec cuisine ouverte et une chambre. Le séjour donne sur une chambre.

Son orientation est Nord et Ouest.

Le lot bénéficie d'un balcon accessible depuis le séjour.

L'assiette de cette superficie figure en violet aux plans d'identification des lots ci-annexés.

L'ensemble du lot n° 39 comprend les deux cent trente quatre / dix millièmes des droits fonciers attachés au VOLUME 4 et des parties communes générales,

Ci..... 234 / 10 000<sup>èmes</sup>

L'Etat Descriptif de Division qui précède, est résumé dans un tableau récapitulatif établi ci-après, conformément à l'article 71 du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955, modifié par le décret n°59-90 du 7 janvier 1959, portant application du décret n°55-22 du 4 janvier 1955.

## **TABLEAU RECAPITULATIF**

(EN FONCTION DE LA SUPERFICIE ET DE LA LOCALISATION)  
Etat Descriptif de Division en Copropriété du VOLUME 4  
de l'Etat Descriptif de Division en Volume

établi sur les parcelles section CV parcelles n° 219 et 221 à SAINT PRIEST (69)

| <b>N° de Lot</b> | <b>Bât.</b> | <b>Niveau</b>     | <b>Désignation</b>          | <b>Quote-part des PCG<br/>10 000<sup>èmes</sup></b> |
|------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| lot n°1          | Unique      | 1er étage         | Appartement T3 n°LA01       | <b>198</b>                                          |
| lot n°2          | -           | 1er et 2ème étage | Appartement T4Duplex n°LA02 | <b>290</b>                                          |
| lot n°3          | -           | 1er et 2ème étage | Appartement T4Duplex n°LA03 | <b>290</b>                                          |
| lot n°4          | -           | 1er et 2ème étage | Appartement T4Duplex n°LA04 | <b>290</b>                                          |
| lot n°5          | -           | 1er et 2ème étage | Appartement T4Duplex n°LA05 | <b>290</b>                                          |
| lot n°6          | -           | 1er et 2ème étage | Appartement T4Duplex n°LA06 | <b>290</b>                                          |
| lot n°7          | -           | 1er étage         | Appartement T2 n°LA07       | <b>159</b>                                          |
| lot n°8          | -           | 1er étage         | Appartement T3 n°LA08       | <b>209</b>                                          |

| N° de Lot | Bât.   | Niveau             | Désignation                 | Quote-part des PCG<br>10 000 <sup>èmes</sup> |
|-----------|--------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| lot n°9   | Unique | 1er étage          | Appartement T3 n°LA09       | 232                                          |
| lot n°10  | -      | 1er étage          | Appartement T2 n°LA10       | 169                                          |
| lot n°11  | -      | 1er étage          | Appartement T3 n°LA11       | 205                                          |
| lot n°12  | -      | 2ème étage         | Appartement T3 n°LA12       | 214                                          |
| lot n°13  | -      | 2ème et 3ème étage | Appartement T4Duplex n°LA13 | 313                                          |
| lot n°14  | -      | 2ème et 3ème étage | Appartement T4Duplex n°LA14 | 314                                          |
| lot n°15  | -      | 2ème et 3ème étage | Appartement T4Duplex n°LA15 | 314                                          |
| lot n°16  | -      | 2ème et 3ème étage | Appartement T4Duplex n°LA16 | 316                                          |
| lot n°17  | -      | 2ème et 3ème étage | Appartement T4Duplex n°LA17 | 314                                          |
| lot n°18  | -      | 2ème étage         | Appartement T2 n°LA18       | 167                                          |
| lot n°19  | -      | 2ème étage         | Appartement T3 n°LA19       | 221                                          |
| lot n°20  | -      | 2ème étage         | Appartement T3 n°LA20       | 246                                          |
| lot n°21  | -      | 2ème étage         | Appartement T2 n°LA21       | 178                                          |
| lot n°22  | -      | 2ème étage         | Appartement T3 n°LA22       | 219                                          |
| lot n°23  | -      | 3ème étage         | Appartement T3 n°LA23       | 227                                          |
| lot n°24  | -      | 3ème étage         | Appartement T2 n°LA24       | 177                                          |
| lot n°25  | -      | 3ème étage         | Appartement T3 n°LA25       | 221                                          |
| lot n°26  | -      | 3ème étage         | Appartement T3 n°LA26       | 254                                          |
| lot n°27  | -      | 3ème étage         | Appartement T2 n°LA27       | 189                                          |
| lot n°28  | -      | 3ème étage         | Appartement T3 n°LA28       | 229                                          |
| lot n°29  | -      | 4ème étage         | Appartement T3 n°LA29       | 229                                          |
| lot n°30  | -      | 4ème et 5ème étage | Appartement T5Duplex n°LA30 | 387                                          |
| lot n°31  | -      | 4ème et 5ème étage | Appartement T5Duplex n°LA31 | 387                                          |
| lot n°32  | -      | 4ème et 5ème étage | Appartement T5Duplex n°LA32 | 387                                          |
| lot n°33  | -      | 4ème et 5ème étage | Appartement T5Duplex n°LA33 | 388                                          |
| lot n°34  | -      | 4ème et 5ème étage | Appartement T5Duplex n°LA34 | 388                                          |
| lot n°35  | -      | 4ème étage         | Appartement T2 n°LA35       | 181                                          |
| lot n°36  | -      | 4ème étage         | Appartement T3 n°LA36       | 230                                          |
| lot n°37  | -      | 4ème étage         | Appartement T3 n°LA37       | 261                                          |
| lot n°38  | -      | 4ème étage         | Appartement T2 n°LA38       | 193                                          |
| lot n°39  | -      | 4ème étage         | Appartement T3 n°LA39       | 234                                          |
| Total :   |        |                    |                             | 10 000                                       |

### **3<sup>EME</sup> PARTIE :**

## **ETAT DE REPARTITION DES CHARGES**

**ARTICLE 8 :** Les dispositions du présent titre ont pour objet :

- de définir les différentes catégories de charges ;
- et pour chacune de ces catégories, de fixer ;
  - les lots entre lesquels elles doivent être réparties ;
  - la quotité que devra supporter chacun de ces lots.

Les charges sont les dépenses incombant définitivement aux copropriétaires, chacun pour sa quote-part.

Sont nommées provisions sur charges les sommes versées ou à verser en attente du solde définitif qui résultera de l'approbation des comptes du syndicat.

Sont nommés avances les fonds destinés, par le règlement de copropriété ou une décision de l'assemblée générale, à constituer des réserves, ou qui représentent un emprunt du syndicat auprès des copropriétaires ou de certains d'entre eux. Les avances sont remboursables.

La définition des charges et les modalités de leur répartition ont été établies en référence aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui établit une distinction entre les charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes d'une part ; et les charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs d'autre part.

La première catégorie de charges est répartie proportionnellement au prorata des tantièmes de copropriété afférents à chaque lot ; la seconde catégorie est répartie en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot.

Aggravation des charges : tous travaux, actes d'acquisition ou de disposition apportant une modification des charges ainsi rendues nécessaire peut être décidée par l'Assemblée générale.

## **7- CHARGES GENERALES**

**ARTICLE 9 :** Les charges générales à tous les copropriétaires, sont celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes générales.

Elles comprennent:

- les impôts, contributions et taxes sous quelque forme et dénomination que ce soit auxquels seront assujetties toutes les « Parties communes » de l'immeuble ;
- les redevances et taxes d'enlèvement des ordures ménagères, de déversement à l'égout, de balayage ... dans la mesure où elles ne feront pas l'objet d'un rôle nominatif au nom des copropriétaires ;
- les quotes-parts de charges spécifiques au VOLUME 4 telles que résultant du cahier des règles d'usage et d'occupation de l'Etat Descriptif de Division en Volumes ;
- les quotes-parts de charges afférentes à l'A.S.L. (Association Syndicale Libre) ;
- les quotes-parts de charges éventuelles découlant de la ZAC Mozart ;
- les honoraires du Syndic et les frais nécessités par le fonctionnement du Syndicat et du Conseil Syndical ;
- les honoraires de l'architecte pour l'entretien courant des parties communes générales ;
- les frais et salaires des personnes de service, chargées du nettoyage ou de l'entretien des parties communes générales ; les cotisations fiscales et sociales afférentes à ces salaires ;
- les primes d'assurances souscrites par le Syndicat ;
- les charges d'entretien, de réparation et de reconstruction telles que les frais de réparations de toute nature, grosses ou menues, à faire aux gros murs communs (sauf cependant les menues réparations à faire aux gros murs à l'intérieur des lots privatifs), aux éléments assurant le clos, le couvert et l'étanchéité, aux locaux communs, aux canalisations communes à l'immeuble pour l'eau, le gaz, l'électricité, l'écoulement des eaux pluviales et des eaux usées, et aux tuyaux communs à l'immeuble conduisant les eaux ménagères au

tout-à-l'égout, (sauf pour les parties intérieures à l'usage exclusif et particulier de chaque lot privatif) ;

- Les frais d'entretien des terrasses végétalisées situées au niveau du 1<sup>er</sup> étage (y compris des deux abris vélos) ;
- les frais d'éclairage, l'abonnement, la consommation électrique et les frais d'entretien, de rénovation des systèmes d'éclairages des parties communes ;
- la consommation générale d'eau froide destinée à l'usage commun et à l'entretien général de la copropriété ;
- les frais d'entretien, de remise en état et même de remplacements des équipements de VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée), moteurs, gaines, caissons, tourelles d'extraction... ;
- les frais d'entretien, de réparation et même de remplacement des antennes hertziennes de réception des émissions de radiodiffusion et de télévision et du pré équipement permettant le raccordement au réseau de télévision câblé ;
- les frais d'entretien, de réparation et de remplacements des boîtes aux lettres ;
- les frais d'entretien, de réparation et de remplacements des vidéophones ou platines à défilement de noms, commandes d'ouverture des portes d'entrées des halls.

La présente énumération est purement énonciative et non limitative.

## REPARTITION

**ARTICLE 10 :** Les charges générales seront réparties entre les tous les copropriétaires, au prorata de leurs quotes-parts de copropriété générales.

Toutefois, les copropriétaires qui aggraveraient les charges générales par leur fait, celui de leurs locataires ou des gens à leur service, supporteraient seuls les frais et dépenses ainsi occasionnés.

## **8- CHARGES D'ASCENSEURS**

**ARTICLE 11 :** Les charges d'ascenseurs comprennent :

- Les frais d'entretien, de réparation et même de remplacement des ascenseurs, cages, cabines, agrès, poulies, câbles, treuils, systèmes de freinage, contrepoids, guidages et accessoires, y compris les frais d'entretien, de réparation et de remplacement des dispositifs de secours, des postes d'alarme et du système de télésurveillance, si toutefois il en existe ;
- Les frais d'entretien et de réparation des locaux machinerie et des machines ;
- Les frais de consommation d'électricité occasionnés par les ascenseurs dans le cas où un compteur spécifique est existant ;
- Le coût de la location des compteurs ou sous-compteurs électriques (un par ascenseur) ;
- Les primes et cotisations de l'assurance contre les accidents pouvant être provoqués par les ascenseurs, si toutefois les primes y afférentes peuvent être individualisées.

Les charges d'ascenseurs seront réparties suivant le tableau ci-dessous.

**TABLEAU RECAPITULATIF  
DES CHARGES D'ASCENSEURS**

| <b>Lot</b>     | <b>Niveau</b>      | <b>Désignation</b>          | <b>Q.P. de Charges<br/>d'ascenseurs<br/>en 10 000<sup>èmes</sup></b> |
|----------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| lot n°1        | 1er étage          | Appartement T3 n°LA01       | 168                                                                  |
| lot n°2        | 1er et 2ème étage  | Appartement T4Duplex n°LA02 | 245                                                                  |
| lot n°3        | 1er et 2ème étage  | Appartement T4Duplex n°LA03 | 245                                                                  |
| lot n°4        | 1er et 2ème étage  | Appartement T4Duplex n°LA04 | 245                                                                  |
| lot n°5        | 1er et 2ème étage  | Appartement T4Duplex n°LA05 | 245                                                                  |
| lot n°6        | 1er et 2ème étage  | Appartement T4Duplex n°LA06 | 245                                                                  |
| lot n°7        | 1er étage          | Appartement T2 n°LA07       | 135                                                                  |
| lot n°8        | 1er étage          | Appartement T3 n°LA08       | 174                                                                  |
| lot n°9        | 1er étage          | Appartement T3 n°LA09       | 190                                                                  |
| lot n°10       | 1er étage          | Appartement T2 n°LA10       | 144                                                                  |
| lot n°11       | 1er étage          | Appartement T3 n°LA11       | 172                                                                  |
| lot n°12       | 2ème étage         | Appartement T3 n°LA12       | 200                                                                  |
| lot n°13       | 2ème et 3ème étage | Appartement T4Duplex n°LA13 | 333                                                                  |
| lot n°14       | 2ème et 3ème étage | Appartement T4Duplex n°LA14 | 333                                                                  |
| lot n°15       | 2ème et 3ème étage | Appartement T4Duplex n°LA15 | 333                                                                  |
| lot n°16       | 2ème et 3ème étage | Appartement T4Duplex n°LA16 | 333                                                                  |
| lot n°17       | 2ème et 3ème étage | Appartement T4Duplex n°LA17 | 333                                                                  |
| lot n°18       | 2ème étage         | Appartement T2 n°LA18       | 158                                                                  |
| lot n°19       | 2ème étage         | Appartement T3 n°LA19       | 204                                                                  |
| lot n°20       | 2ème étage         | Appartement T3 n°LA20       | 223                                                                  |
| lot n°21       | 2ème étage         | Appartement T2 n°LA21       | 169                                                                  |
| lot n°22       | 2ème étage         | Appartement T3 n°LA22       | 202                                                                  |
| lot n°23       | 3ème étage         | Appartement T3 n°LA23       | 229                                                                  |
| lot n°24       | 3ème étage         | Appartement T2 n°LA24       | 183                                                                  |
| lot n°25       | 3ème étage         | Appartement T3 n°LA25       | 224                                                                  |
| lot n°26       | 3ème étage         | Appartement T3 n°LA26       | 251                                                                  |
| lot n°27       | 3ème étage         | Appartement T2 n°LA27       | 194                                                                  |
| lot n°28       | 3ème étage         | Appartement T3 n°LA28       | 231                                                                  |
| lot n°29       | 4ème étage         | Appartement T3 n°LA29       | 255                                                                  |
| lot n°30       | 4ème et 5ème étage | Appartement T5Duplex n°LA30 | 437                                                                  |
| lot n°31       | 4ème et 5ème étage | Appartement T5Duplex n°LA31 | 437                                                                  |
| lot n°32       | 4ème et 5ème étage | Appartement T5Duplex n°LA32 | 437                                                                  |
| lot n°33       | 4ème et 5ème étage | Appartement T5Duplex n°LA33 | 437                                                                  |
| lot n°34       | 4ème et 5ème étage | Appartement T5Duplex n°LA34 | 437                                                                  |
| lot n°35       | 4ème étage         | Appartement T2 n°LA35       | 205                                                                  |
| lot n°36       | 4ème étage         | Appartement T3 n°LA36       | 253                                                                  |
| lot n°37       | 4ème étage         | Appartement T3 n°LA37       | 283                                                                  |
| lot n°38       | 4ème étage         | Appartement T2 n°LA38       | 218                                                                  |
| lot n°39       | 4ème étage         | Appartement T3 n°LA39       | 260                                                                  |
| <b>Total :</b> |                    |                             | <b>10 000</b>                                                        |



#### ARTICLE 12 : CHARGES MITOYENNES

Les dépenses de toute nature intéressant les cloisons séparatives des locaux privatifs qui font l'objet d'une mitoyenneté aux termes du présent règlement, seront réparties par moitié entre les propriétaires mitoyens.

Toutefois, si les dépenses sont consécutives à des désordres affectant les gros ouvrages, non imputables aux propriétaires mitoyens, se répercutant sur les éléments mitoyens, elles seront prises en charge par l'ensemble des copropriétaires.

#### ARTICLE 13 : CHARGES PRIVATIVES

Les copropriétaires acquitteront, notamment, les contributions et taxes immobilières ou autres, présentes et à venir, leur incombant.

Ils devront en outre s'acquitter de toutes leurs obligations en ce qui concerne les abonnements au gaz, à l'électricité, à l'eau, au téléphone, les contrats personnels d'assurance et d'entretien d'éléments d'équipement personnel, etc., et régler au syndicat les sommes dont ils seraient redevables.

Ils devront également s'acquitter des dépenses afférentes à tous les éléments décrits comme faisant partie des parties privatives.

Les dépenses d'entretien du revêtement du sol (à l'exclusion du revêtement d'étanchéité) des balcons et des loggias seront supportées par le propriétaire du lot sur lequel les travaux se sont avérés nécessaires.

Les dépenses d'entretien de l'ossature desdits balcons et loggias seront supportées par l'ensemble des copropriétaires. Toutefois, s'il s'avérait que ces travaux ont été en totalité ou partiellement rendus nécessaires par l'usage abusif ou anormal du revêtement objet de propriété privative, la totalité ou une partie des dépenses pourra, après expertise, être mise à la charge de l'auteur du fait dommageable.

## ANNEXE

### Coefficients employés pour le calcul des quotes-parts de masse générale

| <b><u>k1: Nature du lot :</u></b> |                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1.00                              | pour les superficies habitables des logements |
| 0.25                              | pour les loggias                              |
| 0.20                              | pour les balcons                              |

### Situation du lot

| <b><u>k2: Niveau :</u></b>                                                                                                                             | <b><u>k3: Exposition, Eclairement :</u></b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 0.95 1 <sup>er</sup> étage<br>1.00 2 <sup>ème</sup> étage<br>1.05 3 <sup>ème</sup> étage<br>1.08 4 <sup>ème</sup> étage<br>1.11 5 <sup>ème</sup> étage | de 0.98 à 1.03                              |

### **FORMULE EMPLOYEE**

Superficie pondérée = Superficies habitables et annexes x k1 x k2 x k3

### Coefficients employés pour le calcul des quotes-parts de charges d'ascenseurs (cages A et B)

| <b><u>k1: Fréquence d'utilisation :</u></b> | <b><u>k2: Niveau :</u></b>                                                                                              |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.00 pour les logements                     | 1.00 1 <sup>er</sup> étage<br>1.17 2 <sup>ème</sup> étage<br>1.34 3 <sup>ème</sup> étage<br>1.51 4 <sup>ème</sup> étage |

Le coefficient de niveau k2 utilisé est choisi en fonction de l'étage où se situe la porte d'entrée de l'appartement ou duplex.

Les coursives communes aux 1<sup>er</sup>, 3<sup>ème</sup> et 4<sup>ème</sup> étages font communiquer les cages A et B. De ce fait, les appartements sont desservis indifféremment par l'ascenseur A ou l'ascenseur B, les lots correspondant participent aux charges de chacune des cages d'ascenseurs avec un coefficient de pondération correspondant à la moitié du coefficient de pondération normal pour chaque cage.

### **FORMULE EMPLOYEE**

Superficie pondérée = Superficie habitable x k1 x k2

## **4<sup>EME</sup> PARTIE : REGLEMENT DE COPROPRIETE**

### **9- DESTINATION ET USAGE DE L'IMMEUBLE**

#### **ARTICLE 14** : Destination générale de l'immeuble

L'immeuble est destiné à un usage principal d'habitation et pour partie à usage de professions libérales sous réserve de l'obtention des autorisations administratives nécessaires (mairie, préfecture ...).

Chaque propriétaire a le droit de jouir et de disposer des choses qui constituent sa propriété particulière, à la condition de ne pas nuire aux droits particuliers ou communs des autres propriétaires et de se conformer aux prescriptions formulées ci-après.

Aucune modification ne pouvant compromettre la destination de l'immeuble ne pourra être faite sans le consentement de l'unanimité des propriétaires. Les logements resteront destinés exclusivement à l'habitation.

Cependant, les professions libérales ou professions assimilées sont admises dans les lots à usage d'habitation, dans la mesure où elles n'engendrent pas de nuisances supplémentaires au syndicat de copropriété, sous réserve d'obtenir les autorisations administratives nécessaires et de supporter les charges supplémentaires qu'elles génèrent.

#### **ARTICLE 15** : Usage des parties communes

Chacun des copropriétaires pourra user librement des parties communes, en respectant leur destination et sans faire obstacle aux droits des autres copropriétaires.

Toutes les parties communes, notamment les passages, entrées, halls, dégagements, escaliers et coursives devront être libres en tout temps ; en conséquence, il ne pourra être déposé, entreposé ou mis à demeure un objet quelconque dans les parties communes.

L'entrée de la résidence est interdite aux quêteurs, vendeurs, quémanteurs, démarcheurs ou prospecteurs.

Aucune enseigne, annonce ou écriteau ne pourra être apposé dans les parties communes générales, sauf pour les professions autorisées par le règlement de copropriété ou l'assemblée générale, ainsi que pour les écriteaux annonçant la vente ou la location d'un lot. Les caractéristiques de ces plaques devront être décidées lors de la première assemblée générale statuant à la majorité des voix des copropriétaires. Elles doivent être en conformité avec les règlements et usages locaux.

Il pourra être installé une ou plusieurs antennes de réception en toiture de bâtiment sous réserve de l'autorisation de l'assemblée générale et des autorisations administratives éventuelles.

Il est formellement interdit de stocker dans l'immeuble des produits inflammables tel que pétrole et dérivés, gaz liquéfiés, bois de chauffage, charbon, sauf aux emplacements prévus expressément à cet effet.

Les dégradations faites aux parties communes seront réparées entièrement aux frais du propriétaire responsable, que ces dégradations proviennent de son fait, du fait des membres de sa famille, des personnes se rendant chez lui, de son ou ses locataires, de ses préposés ou salariés ou de ses animaux.

L'entretien des arbres, jardins et autres plantations communes, à l'exception de ceux laissés à la jouissance exclusive d'un ou de plusieurs copropriétaires, est du seul ressort du syndicat. Il est interdit à chaque copropriétaire d'abattre, ébrancher ou mutiler les arbres et de cueillir des fleurs.

Les plantations doivent être respectées.

L'usage des vélomoteurs, motos et autres engins à roues est interdit dans les jardins, aires de jeux, et les allées piétonnes. Seuls les bicyclettes ou tricycles pour enfants sont tolérés sur la terrasse végétalisée centrale et les allées.

Les enfants devront rester sous la surveillance de leurs parents qui devront intervenir pour éviter les jeux bruyants et les cris. D'une manière générale, toutes les activités extérieures des enfants se dérouleront sous la responsabilité juridique des parents.

Les animaux sont interdits sur la terrasse végétalisée centrale.

#### ARTICLE 16 : Usage des parties privatives

Chacun des copropriétaires, en ce qui concerne le local et ses dépendances lui appartenant exclusivement, aura le droit d'en jouir et d'en disposer comme de choses lui appartenant en toute propriété, à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires, de ne rien faire qui puisse compromettre la solidité de l'immeuble ou causer un préjudice quelconque à l'ensemble immobilier ou à l'une de ses parties, et de ne porter aucune atteinte à la destination de l'immeuble et des parties privatives telle qu'annoncée précédemment.

##### Occupation :

Les appartements devront être occupés par des personnes de bonne vie et mœurs, qui ne devront rien faire directement ou indirectement qui puisse nuire à la bonne tenue de l'immeuble et à sa tranquillité.

Aucun commerce ou aucune profession commerciale ne pourra être exercé dans l'immeuble, sauf dérogation accordée par ledit règlement de copropriété ou le cas échéant par l'assemblée générale à la majorité requise par la loi du 10 juillet 1965, sans préjudice des autorisations administratives ou autres qui seraient nécessaires.

L'exercice des professions libérales y est admis, sous condition formelle que les professions exercées ne puissent nuire ni au bon aspect, ni à la tranquillité des immeubles, ni enfin, gêner par l'odeur et le bruit les autres copropriétaires, et sous réserve de l'obtention des autorisations administratives nécessaires.

##### Location :

Les copropriétaires pourront louer leurs lots comme bon leur semblera, à la condition que les locataires respectent les prescriptions du présent règlement.

Les baux ou engagements de location devront imposer aux locataires l'obligation de se conformer aux prescriptions du présent règlement.

Les copropriétaires resteront personnellement garants et responsables de l'exécution de cette obligation.

Lorsqu'un bail ou un engagement de location aura été consenti, le copropriétaire devra, dans les quinze jours de l'entrée en jouissance du locataire, en aviser le syndic par lettre recommandée.

La transformation des appartements en chambres meublées destinées à être louées à des personnes distinctes est interdite, mais la location en meublé d'appartements entiers est autorisée.

##### Tranquillité de l'immeuble :

D'une manière générale, les occupants devront veiller à ne jamais troubler la tranquillité de l'immeuble par eux-mêmes, leur famille, leurs invités ou les personnes à leur service. En conséquence, tous bruits, notamment tapage nocturne, troublant la tranquillité de l'immeuble sont formellement interdits.

L'usage des appareils de radio, de télévision, de diffusion musicale ainsi que des instruments de musique, etc..., est autorisé sous réserve de l'observation des règlements de ville et de police, et sous réserve également que le bruit en résultant ne soit pas gênant pour les voisins.

Il ne devra jamais être jeté dans la rue ou dans les parties communes de l'immeuble ni eau, ni débris ou immondices quelconques.

La détention des animaux familiers est autorisée, mais tous les dégâts et dégradations qu'ils pourront causer resteront à la charge de leurs propriétaires. Ces derniers devront veiller à ce que leurs animaux n'apportent aucun trouble à la tranquillité de l'immeuble. Ces animaux devront être portés à bras ou être tenus en laisse, à l'intérieur des parties communes de l'immeuble.

Le revêtement des sols ne pourra être modifié qu'après autorisation du syndic ayant pris l'avis de l'architecte de la copropriété, et sous la condition expresse que le procédé utilisé et les nouveaux matériaux employés présentent des caractéristiques d'isolation phonique au moins égales à celles des procédés et des matériaux d'origine et ne soient pas susceptibles de répercussions sur l'équilibrage de l'éventuel chauffage collectif.

#### Utilisation des fenêtres, balcons et loggias :

L'utilisation des balcons et loggias ne devra occasionner aucun trouble anormal aux autres copropriétaires. Il ne pourra jamais être étendu de linge à l'extérieur.

Les éventuels aménagements et décorations apportés par un copropriétaire aux balcons et loggias ne devront en aucun cas créer un trouble de jouissance aux autres copropriétaires, ni porter atteinte à l'aspect extérieur de l'immeuble ou rompre l'harmonie du groupe d'immeubles. Ils seront exécutés dans tous les cas sous le contrôle du syndic et du conseil syndical.

Ces aménagements et décorations devront, si besoin est, être déposés, et ce aux frais exclusifs des copropriétaires des lots concernés.

Les copropriétaires qui bénéficieront de la jouissance exclusive des balcons et loggias devront les maintenir en parfait état de propreté et d'entretien ; ils seront responsables de tous dommages, fissures, fuites, etc. provoqués directement ou indirectement par leur fait des aménagements qu'ils pourraient apporter (plantations notamment).

Sauf décision expresse de l'assemblée générale, il est interdit de clore les balcons et loggias par quelques matériaux que ce soit.

#### Harmonie de l'immeuble :

Les portes d'entrée des logements et leurs accessoires, les fenêtres, les persiennes, les garde-corps, balustrades, rampes et barres d'appui des balcons et fenêtres, les auvents, la peinture extérieure, et d'une manière générale tout ce qui contribue à l'harmonie de l'immeuble, ne pourront être modifiés, bien que constituant une partie privative, sans le consentement de la majorité des propriétaires, délibérant comme il sera dit plus loin.

Les copropriétaires ou ayants droit de ces derniers pourront poser sur la porte palière desservant leur appartement, une plaque indiquant leurs qualités, nom et profession, dont les caractéristiques, dimensions, matériaux... devront être agréés par le syndic et le conseil syndical, dans les conditions prévues par l'assemblée générale.

Les propriétaires ne pourront faire ou laisser faire aucun travail avec ou sans machine et outils, de quelque genre que ce soit, qui soit de nature à nuire à la solidité de l'immeuble ou à gêner leurs voisins par le bruit, l'odeur, les vibrations, ou autrement.

#### Antenne satellite individuelle :

Il ne pourra être installé d'antenne satellite individuelle de télévision sur les façades, les fenêtres, les balcons. S'il n'existe pas de réception collective par satellite dans la copropriété (ou si le satellite souhaité n'est pas capté) ou tout autre moyen de réception (internet, câble,...), tout occupant devra faire la demande au syndic en lettre recommandée avec accusé de réception en précisant :

- la dimension de l'antenne
- l'endroit précis où il souhaite la poser
- le ou les satellites qu'il veut capter.

Le syndic a trois mois pour tenir une assemblée générale traitant ce sujet.

L'assemblée a trois possibilités :

- accepter le projet
- proposer une solution substitutive
- refuser en motivant son refus.

Faute de réponse, il y a accord tacite de la copropriété.

Dans ce cas, l'antenne satellite individuelle devra être posée sur le toit du bâtiment par une entreprise spécialisée qui respectera les règles de l'art pour la desserte du logement.

Le copropriétaire restera responsable vis à vis de la copropriété et des tiers de toutes les conséquences dommageables résultant de ces travaux.

#### Travaux et modifications :

Les copropriétaires devront supporter l'exécution de travaux régulièrement décidés par l'assemblée générale. Les copropriétaires ou leurs ayants droit devront supporter, sans indemnité, l'exécution des travaux d'entretien, de réparation, qui seraient nécessaires aux parties communes, quelle qu'en soit la durée, et si besoin est, livrer accès aux architectes, entrepreneurs, ouvriers chargés de la surveillance ou de l'exécution des travaux, et cela notamment pour les diverses canalisations ou conduits collectifs et unitaires pouvant traverser les locaux de chaque propriétaire ou y aboutir. En cas d'absence prolongée, tout occupant devra organiser le libre accès de son appartement. Dans le cas où les travaux entraîneraient des détériorations, il demeure bien entendu que les lieux devront être remis en état, aux frais de la copropriété.

Chaque copropriétaire pourra modifier comme bon lui semble la division ou la distribution intérieure des parties divisées sur lesquelles il exerce son droit, à condition de ne pas porter atteinte à la destination de l'immeuble.

Toutefois, si les travaux intéressent le gros œuvre de l'immeuble, apportent une modification aux portes palières, aux cloisons sur couloirs et escaliers, intéressent l'aspect extérieur de l'immeuble de quelque façon que ce soit, apportent une modification aux installations de chauffage (dans le cadre d'une installation de chauffage collectif), ils devront être autorisés par l'assemblée générale statuant dans les conditions de majorité fixées par la loi et le présent règlement de copropriété. Il en est de même si les travaux envisagés contribuent à modifier l'isolation acoustique existante ou l'étanchéité.

Le syndicat des copropriétaires peut décider d'entretenir, réparer, modifier les choses classées dans les parties privatives mais qui doivent être entretenues comme parties communes (fenêtres, barres d'appui, volets, et autres), notamment à l'occasion d'un ravalement général.

#### Sécurité des personnes et des biens :

Les conduits de fumée et les appareils qu'ils desservent, devront être ramonés suivant les règlements d'usage. L'utilisation des poêles à combustion lente est formellement interdite.

L'entretien et le remplacement, s'il y a lieu, des poteries, des conduits de fumée et de tous les frais et accessoires, seront à la charge exclusive du propriétaire du local desservi par ces conduits.

Les propriétaires dont les locaux seront équipés d'une chaudière à gaz devront souscrire un contrat d'entretien et de maintenance de ladite chaudière. Les flexibles raccordant les appareils de cuisson devront être changés à la date de péremption. L'utilisation des bouteilles de gaz pour la cuisson est interdite. Les dispositifs d'aération et de ventilation ne devront en aucun cas être obstrués. Tous dégâts occasionnés par une méconnaissance de ces prescriptions resteront à la charge du propriétaire défaillant.

Dans le cadre d'un chauffage collectif de l'immeuble, chaque occupant devra permettre le maintien des installations de chauffage à l'intérieur des appartements en bon état d'entretien, notamment pour éviter toutes fuites ou déperdition d'énergie. Il devra laisser l'accès libre aux employés chargés de vérifier les installations. En cas de fuites, le propriétaire du local où elles se produiront devra en aviser le syndic dans les plus brefs délais.

Dans le cadre d'un chauffage individuel, les occupants des différents lots devront faire leur affaire de l'entretien des installations de chauffage incluses dans leur appartement.

Les bouches d'aération et les VMC incluses dans les parties privatives d'un lot devront être régulièrement entretenues par les occupants des locaux concernés.

Chaque occupant devra maintenir les robinets et "chasses d'eau" en bon état de fonctionnement, notamment pour éviter les fuites d'eau et les vibrations dans les canalisations. Il devra laisser accéder les employés chargés de vérifier les installations. Toutes réparations utiles devront être exécutées sans retard. En cas de fuites, le propriétaire du local où elles se produiront devra réparer les dégâts.

Pendant les gelées, il ne pourra être jeté d'eau dans les conduites extérieures d'évacuation.

Il est formellement interdit de jeter dans les canalisations en général, et les canalisations d'eau en particulier, des ordures, débris, corps solides quelconques, ou produits susceptibles de corroder la surface ou d'engorger les conduites d'écoulement.

Il ne pourra être introduit et conservé dans les locaux privatifs des matières dangereuses, insolubles ou malodorantes. Il ne pourra être placé ni entreposé aucun objet dont le poids excède la limite de charge des planchers ou celle qui sera déterminée par l'architecte de l'immeuble.

Tout copropriétaire restera responsable, à l'égard des autres propriétaires, des conséquences dommageables entraînées par sa faute ou sa négligence, par celle de membres de sa famille, d'un de ses préposés, ou par l'effet d'un tiers dont il est légalement responsable.

#### Libre accès :

En cas d'absence prolongée, tout occupant devra laisser les clés de son local à la loge du concierge s'il existe ou à une personne résidant effectivement dans la commune de la situation de l'immeuble.

L'adresse de cette personne devra être portée à la connaissance du syndic.

Le détenteur des clés sera autorisé à pénétrer dans le local en cas d'urgence.

#### Boîtes aux lettres :

Aucune boîte aux lettres supplémentaire ne pourra être installée par qui que ce soit dans les parties communes, sans autorisation préalable de l'Assemblée Générale.

#### Matières inflammables :

Il est formellement interdit d'entreposer des matières inflammables dans tous les lots de copropriété.

#### ARTICLE 17 : Clause particulière

Dans le cas où un même copropriétaire viendrait à acquérir des lots contigus ou non contigus, mais desservis par des parties communes, à la fois non indispensables à l'usage des autres lots et non essentielles au respect de la destination de l'immeuble, ce copropriétaire pourrait acquérir lesdites parties communes, à usage privatif, à charge pour lui de réaliser le modificatif de copropriété créant un nouveau lot à partir de ces parties communes. Cette disposition s'appliquera, notamment, aux paliers et aux couloirs des étages.

En tout état de cause, et avant toute appropriation de jouissance, il importera, cependant, à tout copropriétaire, de demander au Syndic l'inscription de son projet à l'Ordre du Jour de la prochaine Assemblée, afin que celle-ci s'assure de ce que cette « privatisation » est bien conforme aux deux conditions prévues au 1er paragraphe ci-dessus.

Lorsque deux ou plusieurs lots contigus ou superposés seront la propriété d'une même personne, celle-ci aura la possibilité de faire communiquer ces lots, par portes ou escaliers particuliers à créer, sous la surveillance de l'Architecte de l'immeuble et sous réserve des autorisations nécessaires à obtenir (administratives ou autres).

Par ailleurs, dans l'éventualité où un appartement affecté à l'habitation serait transformé en local à usage professionnel, la participation dudit appartement aux charges afférentes aux éléments d'équipement et service collectifs (ascenseur et hall d'entrée) pourra être modifiée selon le cas :

- si lors de la création d'une entreprise, l'appartement sert uniquement de domiciliation sociale à celle-ci, sans réception de clientèle ou présence de salarié, alors la participation dudit appartement aux charges n'est pas modifiée ;
- dans le cas contraire, cette participation sera modifiée pour tenir compte de l'aggravation des charges consécutive à l'exercice de l'activité exercée ; le syndic confiera à un professionnel compétent, par exemple à un géomètre-expert, le calcul des dites charges.

## **10- MUTATIONS DE PROPRIETE ET DE JOUISSANCE, CONSTITUTION DE DROITS REELS SUR LES PARTIES PRIVATIVES**

#### ARTICLE 18 : Opposabilité du règlement de copropriété aux tiers

Le présent règlement de copropriété et les modifications qui pourraient y être apportées seront, à compter de leur publication au fichier immobilier, opposables aux ayants cause à titre particulier des copropriétaires.

Quand bien même, le présent règlement de copropriété et ses éventuels modificatifs n'auraient pas été publiés, ils seraient néanmoins opposables aux dits ayants cause qui, après en avoir eu préalablement connaissance, auraient adhéré aux obligations en résultant.

Les dispositions ci-dessus rapportées s'appliquent à l'état descriptif de division et à ses modifications.

### **10.1- MUTATIONS DE PROPRIETE**

**ARTICLE 19** : Les dispositions de la présente section s'appliquent non seulement aux mutations qui portent sur le droit de propriété, mais encore à celles qui ont pour objet l'un de ses démembrements, c'est-à-dire la nue-propriété, l'usufruit et les droits d'usage ou d'habitation.

#### **10.1.1- Communication du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division :**

##### **ARTICLE 20 : Documents publiés**

Le règlement de copropriété et ses modificatifs qui auront été effectivement publiés à l'époque où sera dressé un acte conventionnel réalisant ou constatant le transfert de propriété d'un lot, ou d'une fraction de lot, devront être préalablement à la régularisation de l'acte, portés à la connaissance du nouveau propriétaire ou du nouveau titulaire des droits cédés.

Mention expresse devra en être portée à l'acte. Le tout à peine d'engager, le cas échéant, la responsabilité du disposant envers le nouveau propriétaire ou le cessionnaire.

##### **ARTICLE 21 : Documents non encore publiés**

Les prescriptions qui figurent à l'article précédent devront être suivies à l'égard du règlement de copropriété et de ses modificatifs qui n'auront pas encore été publiés au moment où sera dressé un acte conventionnel réalisant ou constatant le transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot.

En outre, le disposant devra exiger du nouveau propriétaire ou du cessionnaire qu'il adhère, aux termes de l'acte, aux obligations susceptibles de résulter des documents non encore publiés. Le tout à peine d'engager, le cas échéant, la responsabilité du disposant vis-à-vis du syndicat.

**ARTICLE 22** : Les dispositions contenues dans les deux articles précédents s'appliquent à l'état descriptif de division et à ses modificatifs.

#### **10.1.2- Les mutations de propriété et les charges :**

##### **ARTICLE 23 : Obligations aux charges**

En cas de mutation, l'ancien copropriétaire reste tenu du paiement de toutes les créances du syndicat des copropriétaires qui, à la date de la mutation sont liquides et exigibles, qu'il s'agisse de provision ou de paiement définitif.

Le nouveau copropriétaire sera tenu, vis-à-vis du syndicat, au paiement des sommes dont la mise en recouvrement résulte des articles 6-2 et 6-3 du Décret du 17 mars 1967 modifié par le Décret n° 2004-479 du 27 mai 2004, ci-après littéralement rapportés :

*"Art. 6-2. – A l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot :*

*1° Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du troisième alinéa de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, incombe au vendeur ;*

*2° Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité ;*

*3° Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes, est porté à crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes."*

*"Art. 6-3. – Toute convention contraire aux dispositions de l'article 6-2 n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation à titre onéreux."*



L'ancien copropriétaire ne peut exiger du syndicat des copropriétaires la restitution, même partielle, des sommes versées à titre d'avance ou de provision ; en revanche, l'acte de cession pourra contenir une clause de remboursement par l'acquéreur au vendeur « prorata temporis » des avances et provisions acquittées par le vendeur.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent à toutes mutations, qu'elles aient lieu à titre particulier ou à titre universel, à titre gratuit ou à titre onéreux.

#### ARTICLE 24 : Information des parties

Le syndic, avant l'établissement de l'un des actes visés à l'article 4 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967, adresse au notaire chargé de recevoir l'acte, à la demande de ce dernier ou à celle du copropriétaire partie à l'acte, un état daté conformément au nouvel article 5 du Décret du 17 mars 1967 issu du Décret n° 2004-479 du 27 mai 2004, ci-après littéralement rapporté :

*"Article 5 – Le syndic, avant l'établissement de l'un des actes mentionnés à l'article 4, adresse au notaire chargé de recevoir l'acte, à la demande de ce dernier ou à celle du copropriétaire qui transfère tout ou partie de ses droits sur le lot, un état daté comportant trois parties.*

*"1° Dans la première partie, le syndic indique, d'une manière même approximative et sous réserve de l'apurement des comptes, les sommes pouvant rester dues, pour le lot considéré, au syndicat par le copropriétaire cédant, au titre :*

- a) Des provisions exigibles du budget prévisionnel ;*
- b) Des provisions exigibles des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel ;*
- c) Des charges impayées sur les exercices antérieurs ;*
- d) Des sommes mentionnées à l'article 33 de la loi du 10 juillet 1965 ;*
- e) Des avances exigibles.*

*Ces indications sont communiquées par le syndic au notaire ou au propriétaire cédant, à charge pour eux de les porter à la connaissance, le cas échéant, des créanciers inscrits.*

*2° Dans la deuxième partie, le syndic indique, d'une manière même approximative et sous réserve de l'apurement des comptes, les sommes dont le syndicat pourrait être débiteur, pour le lot considéré, à l'égard du copropriétaire cédant, au titre :*

- a) Des avances mentionnées à l'article 45-1 ;*
- b) Des provisions du budget prévisionnel pour les périodes postérieures à la période en cours et rendues exigibles en raison de la déchéance du terme prévue par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.*

*3° Dans la troisième partie, le syndic indique les sommes qui devraient incomber au nouveau copropriétaire, pour le lot considéré, au titre :*

- a) De la reconstitution des avances mentionnées à l'article 45-1 et ce d'une manière même approximative ;*
- b) Des provisions non encore exigibles du budget prévisionnel ;*
- c) Des provisions non encore exigibles dans les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel.*

*Dans une annexe à la troisième partie de l'état daté, le syndic indique la somme correspondant, pour les deux exercices précédents, à la quote-part afférente au lot considéré dans le budget prévisionnel et dans le total des dépenses hors budget prévisionnel. Il mentionne, s'il y a lieu, l'objet et l'état des procédures en cours dans lesquelles le syndicat est partie".*

La réquisition de délivrer cet état peut être fait lorsque est envisagé un acte conventionnel devant réaliser ou constater le transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot. Elle peut émaner du Notaire chargé de recevoir l'acte ou du copropriétaire qui se propose de disposer de son droit en tout ou en partie. Quel que soit le requérant, le syndic adresse l'état au Notaire chargé de recevoir l'acte.

Le syndic tient à jour le carnet d'entretien de l'immeuble, qui doit être consultable par tout acquéreur potentiel d'un lot.

#### ARTICLE 25 : Droit d'opposition du Syndicat à la remise des fonds

Lors de la mutation à titre onéreux d'un lot, et si le vendeur n'a pas présenté au Notaire un certificat du syndic ayant moins d'un mois de date, attestant qu'il est libre de toute obligation à l'égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l'immeuble, par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de 15 jours à compter de la date du transfert de propriété.

Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former, au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. Cette opposition, à peine de nullité, énoncera le montant et les causes de la créance et contiendra éléction de domicile dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de la situation de l'immeuble et, à peine de nullité, énoncera le montant et les causes de la créance. Les effets de l'opposition seront limités au montant ainsi énoncé.

Tout paiement ou transfert amiable ou judiciaire du prix opéré en violation de ces dispositions sera inopposable au syndic ayant régulièrement fait opposition.

De plus l'opposition régulière vaut au profit du syndicat mise en oeuvre du privilège immobilier spécial visé à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1965 (ledit article 19-1 ajouté par la loi du 21 juillet 1994).

Si le lot fait l'objet d'une vente sur licitation ou sur saisie immobilière, l'avis de mutation prévu par l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 précitée est donnée au syndic, selon le cas, soit par le Notaire, soit par l'avocat du demandeur ou du créancier poursuivant : si le lot fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique ou de l'exercice d'un droit de préemption publique, l'avis de mutation est donné au syndic, selon le cas, soit par le notaire ou par l'expropriant, soit par le titulaire du droit de préemption ; si l'acte est reçu en la forme administrative, l'avis de mutation est donné au syndic par l'autorité qui authentifie la convention.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, il n'est tenu compte que des créances du syndicat effectivement liquides et exigibles à la date de la mutation.

Lorsque le syndic s'est opposé, dans les conditions ci-dessus prévues, au paiement du prix de vente, d'un lot ou d'une fraction de lot, pour une créance inférieure au montant de ce prix, les effets de l'opposition ainsi formée sont limités, suivant l'article 20 modifié de la loi du 10 juillet 1965, au montant des sommes restant dues au syndicat par l'ancien copropriétaire.

#### 10.1.3- Notification des mutations – Election de domicile

##### ARTICLE 26 : Notification des mutations

Tout transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d'un droit d'usufruit, de nue-propriété, d'usage ou d'habitation, tout transfert de l'un de ces droits est notifié, sans délai, au syndic, soit par les parties, soit par le Notaire qui établit l'acte, soit par l'Avoué ou l'Avocat qui a obtenu la décision judiciaire, acte ou décision qui, suivant le cas, réalise, atteste, constate ce transfert ou cette constitution.

Cette notification comporte la désignation du lot ou de la fraction de lot intéressé, ainsi que l'indication des noms, prénoms, domicile réel ou élu de l'acquéreur ou du titulaire de droits et, le cas échéant, du mandataire comme prévu à l'article 56 dernier alinéa du présent règlement.

Cette notification doit être faite indépendamment de l'avis de mutation prévu à l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée.

Le notaire ou, selon le cas, l'une des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article 5-1 du décret du 17 mars 1967, informe les créanciers inscrits de l'opposition formée par le syndic et, sur leur demande, leur en adresse copie.

##### ARTICLE 27 : Election de domicile par les nouveaux copropriétaires

Tout nouveau copropriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot, doit notifier au syndic son domicile réel ou élu en France Métropolitaine, faute de quoi ce domicile sera considéré, de plein droit, comme étant élu dans l'immeuble.

#### 10.1.4- Modification des lots

**ARTICLE 28 :** Les copropriétaires pourront échanger entre eux des éléments détachés de leurs lots ou en céder aux copropriétaires voisins, ou encore, diviser leurs locaux en plusieurs lots, le tout sous réserve du respect des dispositions de l'article L 111-6-1 du code de la Construction et de l'Habitation. Ils auront la faculté de modifier en conséquence la quote-part des charges de toute nature afférente aux locaux en question, à la condition que le total reste inchangé.

Toutefois, la nouvelle répartition des charges résultant des modifications ainsi effectuées sera, par application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1965, soumise à l'approbation de l'assemblée statuant à la majorité des présents et représentés.

Bien entendu, tout copropriétaire de plusieurs lots jouira de la faculté de modifier la composition de ses lots, mais sous les mêmes conditions.

Toute modification des lots devra faire l'objet d'un acte modificatif de l'état descriptif de division, ainsi que de l'état de répartition des charges.

De même, en cas de réunion de plusieurs lots pour former un lot unique, l'acte modificatif attribuera à ce dernier un nouveau numéro.

Les numéros désignant les nouveaux lots seront pris à la suite des numéros existants.

Dans l'intérêt commun de futurs copropriétaires et de leurs ayants cause, il est stipulé qu'au cas où l'état descriptif de division ou le règlement de copropriété viendrait à être modifié, une expédition de l'acte modificatif rapportant la mention de la publicité foncière devra être remise :

1°) Au Syndic de la copropriété alors en fonction,

2°) Au Notaire détenteur de l'original des présentes ou à son successeur, pour en être effectué le dépôt en suite de celles-ci au rang de ses minutes.

Le coût de ces expéditions et de l'acte de dépôt au rang des minutes dudit notaire sera à la charge du ou des copropriétaires ayant opéré cette modification.

## **10.2- LOCATION**

**ARTICLE 29 :** Le copropriétaire qui consentira une location de son lot devra porter à la connaissance de son locataire le présent règlement.

Le locataire devra prendre l'engagement dans le contrat de bail de respecter les dispositions susmentionnées.

Le copropriétaire intéressé informera le syndic de la location par lui consentie, en indiquant le nom de son locataire.

**ARTICLE 30 :** Le copropriétaire bailleur restera solidairement responsable du fait ou de la faute de ses locataires ou sous-locataires. Il demeurera seul redevable de la quote-part afférente à son lot dans les charges définies au présent règlement, comme s'il occupait personnellement les lieux loués.

**ARTICLE 31 :** Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux autorisations d'occuper qui ne constitueraient pas des locations.

## **10.3- CONSTITUTION DE DROITS REELS**

**ARTICLE 32 :** Par application de l'article 4 du décret numéro 67-223 du 17 mars 1967, tout acte conventionnel réalisant ou constatant la constitution d'un droit réel, sur un lot ou une fraction de lot, doit mentionner expressément que le titulaire du droit a eu préalablement connaissance, s'ils ont été publiés dans les conditions prévues par l'article 13 de la loi du 10 juillet 1965, du règlement de copropriété ainsi que des actes qui l'ont modifié.

Il en est de même en ce qui concerne l'état descriptif de division et des actes qui l'ont modifié, lorsqu'ils existent et ont été publiés.

## **11- ADMINISTRATION DES PARTIES COMMUNES**

### **11.1- SYNDICAT**

**ARTICLE 33** : La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat doté de la personnalité civile.

Ce syndicat a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes.

Il a qualité pour agir en justice tant en demande qu'en défense, même contre certains des copropriétaires.

Il peut modifier le présent règlement de copropriété comme il sera dit au paragraphe 12.2.

Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif, l'adoption ou l'abandon de cette forme de gestion appartient à l'assemblée générale des copropriétaires statuant à la majorité des voix de tous les copropriétaires et le cas échéant de l'article 65-1 du présent règlement.

Lorsque la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes ne peuvent plus être assurées par le syndicat, le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat.

Le président du tribunal de grande instance peut être saisi à cette fin que par des copropriétaires représentant ensemble quinze pour cent au moins des voix du syndicat, par le syndic ou par le procureur de la république.

Dans de telles circonstances, on se reportera au chapitre sur les copropriétés en difficulté articles 29-1 à 29-4 ajoutés à la loi du 10 juillet 1965 par la loi n°94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat et complété par les articles 62 à 62-14 ajoutés par le décret n°95-162 du 15 février 1995 au décret n°67-223 du 17 mars 1967 et modifié par la loi SRU n° 2000-1208 du 13 décembre 2000.

**ARTICLE 34** : Les décisions qui sont de la compétence du syndicat sont prises par l'assemblée générale des copropriétaires et exécutées par le syndic, comme il sera expliqué plus loin.

**ARTICLE 35** : Le syndicat des copropriétaires est régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et son décret d'application n° 67-223 du 17 mars 1967, modifiée par la loi n° 85-1470 du 31 décembre 1985 et son décret d'application n° 86-768 du 9 juin 1986 et complété par la loi n°94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat et son décret d'application n°95-162 du 15 février 1995 et modifiée par la loi SRU n° 2000-1208 du 13 décembre 2000.

**ARTICLE 36** : Le syndicat prendra naissance dès que les lots composant l'immeuble appartiendront à au moins deux personnes et dès l'achèvement de l'immeuble. Il continuera tant que l'immeuble sera divisé en fractions appartenant à des copropriétaires différents.

**ARTICLE 37** :

Son siège est à l'adresse de l'immeuble.

### **11.2- ASSEMBLEES GENERALES DE COPROPRIETAIRES**

#### **11.2.1- Epoque des réunions :**

**ARTICLE 38** : Les copropriétaires se réuniront en assemblée générale au plus tard six mois après la date à laquelle le syndicat aura pris naissance.

**ARTICLE 39** : Dans cette première réunion, l'assemblée nommera le syndic, fixera le chiffre de sa rémunération et arrêtera le budget prévisionnel pour le temps restant à courir sur l'exercice en cours.

**ARTICLE 40** : Par la suite, il sera tenu au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires sur convocation du syndic dans les six mois après l'arrêté du dernier exercice comptable.

**ARTICLE 41** : L'assemblée générale peut être réunie extraordinairement par le syndic aussi souvent qu'il le jugera utile.

Le syndic devra convoquer l'assemblée générale chaque fois qu'il sera requis par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires.

#### 11.2.2- Convocations :

### **§ 1 – Personnes habilitées à convoquer l'assemblée**

**ARTICLE 42 :** Le syndic convoque l'assemblée générale.

**ARTICLE 43 :** Le Président du conseil syndical est en droit de convoquer l'assemblée générale, après avoir mis le syndic en demeure de le faire, en précisant les questions dont l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée est demandée et si cette mise en demeure est restée infructueuse pendant plus de huit jours.

**ARTICLE 44 :** Un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires peuvent provoquer la réunion de l'assemblée générale des copropriétaires. Ils en font la demande au syndic, en précisant les questions dont l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée est demandée. Cette demande vaut mise en demeure au syndic.

Si la mise en demeure au syndic, ainsi effectuée, reste infructueuse pendant plus de huit jours, tout copropriétaire peut provoquer la convocation dans les conditions prévues à l'article 50 du décret du 17 mars 1967. Conformément à ce texte, le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en matière de référé peut, à la requête de tout copropriétaire, habiliter un copropriétaire ou un mandataire de justice, à l'effet de convoquer l'assemblée. Dans ce cas, il peut charger ce mandataire de présider l'assemblée. L'assignation est délivrée au syndic et, le cas échéant, au Président du Conseil Syndical.

Dans le cas où le conseil syndical ne serait pas pourvu d'un président, tout copropriétaire pourrait provoquer la convocation dans les conditions prévues à l'article 50 du décret du 17 mars 1967, une fois expiré le délai de huit jours qui suit la mise en demeure du syndic.

La convocation rappelle les modalités de consultation des pièces justificatives des charges, telles qu'elles ont été arrêtées par l'assemblée générale en application de l'article 2 de la loi n° 85-1470 du 31 décembre 1985, modifiant l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

### **§ 2 – Contenu des convocations - Documents annexes**

**ARTICLE 45 :** La convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour, lequel précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée.

**ARTICLE 46 :** L'article 11 du Décret du 17 mars 1967 modifié par le Décret n° 2004-479 du 27 mai 2004, ci-après littéralement rapporté :

*"Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour :*

*I. – Pour la validité de la décision :*

*1° - L'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé ;*

*2° Le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l'assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel ;*

*La présentation des documents énumérés au 1° et au 2° ci-dessus est conforme aux modèles établis par le décret relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et ses annexes.*

*3° Les conditions essentielles du contrat ou en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ;*

*4° Le ou les projets de contrat du syndic, lorsque l'assemblée est appelée à désigner le représentant légal du syndicat ;*

*5° Le projet de convention ou la convention, mentionné à l'article 39 outre les projets mentionnés au 4° ci-dessus ;*

6° Le projet de règlement de copropriété ou l'état descriptif de division, de l'état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes, lorsque l'assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ces actes ;

7° Le projet de résolution lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur l'une des questions mentionnées aux articles 14-1 (2° et 3° alinéa), 14-2 (2° alinéa), 18 (7° alinéa), 24 (alinéa 2 et 3), 25, 26-2, 30 (alinéas 1°, 2 et 3), 35, 37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965 ;

8° Le projet de résolution tendant à autoriser, s'il y a lieu, le syndic à introduire une demande en justice ;

9° Les conclusions du rapport de l'administrateur provisoire lorsqu'il en a été désigné un "par le président du tribunal de grande instance en application des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur une question dont la "mention à l'ordre du jour résulte de ces conclusions.

*Il – Pour l'information des copropriétaires ;*

1° Les annexes au budget prévisionnel ;

2° L'état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération ;

3° L'avis rendu par le Conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire en "application du deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 ;

*Le contenu de ces documents ne fait pas l'objet d'un vote par l'assemblée des copropriétaires."*

### **§ 3 – Ordre du jour**

ARTICLE 47 : l'article 10 du décret du 17 mars 1967 modifié par le décret n° 2004-479 du 27 mai 2004 est ci-après littéralement rapporté :

*"A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l'ordre du jour de la "convocation de la prochaine assemblée générale.*

*Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l'assemblée suivante."*

### **§ 4 – Délai de convocation - Formes**

ARTICLE 48 : Sauf urgence, la convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion.

Cette convocation a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise contre récépissé ou émargement.

### **§ 5 – Personnes à convoquer**

ARTICLE 49 : Tous les copropriétaires doivent être convoqués à l'assemblée générale.

Les mutations ne sont opposables au syndicat qu'à compter du moment où elles ont été notifiées au syndic. La convocation régulièrement adressée, à l'ancien copropriétaire, antérieurement à la notification de la mutation survenue, n'a pas à être recommencée ; elle vaut à l'égard du nouveau copropriétaire.

En cas d'indivision ou d'usufruit d'un lot, la convocation est valablement adressée au mandataire commun prévu à l'article 56.

A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer, sans frais, au syndic ainsi que, le cas échéant, à toute personne habilitée à convoquer l'assemblée, et à la demande de ces derniers, le nom et domicile réel ou élu, de chacun des associés. Il doit immédiatement informer le syndic de toute modification des renseignements ainsi communiqués.

A l'égard du syndicat, la qualité d'associé résulte suffisamment de la communication faite en application de l'alinéa qui précède.

La convocation de l'assemblée générale des copropriétaires est également notifiée au représentant légal de la société ; ce dernier peut assister à la réunion avec voix consultative.

#### **§ 6 – Fixation du lieu, date et heure de la réunion**

**ARTICLE 50** : La personne qui convoque l'assemblée fixe le lieu, la date et l'heure de la réunion.

L'assemblée générale est réunie en un lieu de la commune de la situation de l'immeuble ou d'une commune limitrophe.

#### **§ 7 – Assemblée générale tenue sur deuxième convocation**

**ARTICLE 51** : Le délai de convocation peut être réduit à huit jours et les notifications prévues à l'article 46 ci-dessus n'ont pas à être renouvelées, lorsqu'il y a lieu de convoquer une nouvelle assemblée par application de l'article 64-2 dernier alinéa, du présent règlement, si l'ordre du jour de cette nouvelle assemblée ne porte que sur des questions déjà inscrites à l'ordre de la précédente.

L'article 19 du décret du 17 mars 1967 modifié par le décret n° 2004-479 du 27 mai 2004 est ci-après rapporté :

*"[...] Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 lorsqu'une nouvelle assemblée générale doit être réunie pour statuer à la majorité de l'article 24 de la même loi ;*

*1° Le délai de convocation peut être réduit à huit jours et les notifications prévues à l'article 11 ci-dessus n'ont pas à être renouvelées si l'ordre du jour de cette nouvelle assemblée ne porte que sur des questions inscrites à l'ordre du jour de la précédente assemblée ;*

*2° Les convocations en vue de la nouvelle assemblée doivent être expédiées dans le délai maximal de trois mois à compter du jour où s'est tenue l'assemblée générale au cours de laquelle la décision n'a pas été adoptée.*

#### **11.2.3- Tenue des assemblées générales :**

**ARTICLE 52** : L'assemblée Générale se réunit à un endroit situé dans la même commune que l'immeuble, ou dans une commune limitrophe, au lieu fixé par la convocation.

**ARTICLE 53** : L'assemblée Générale élit son président. Est élu celui des copropriétaires présents ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité entre eux, il sera précédé à un second vote ; en cas d'égalité le président est désigné par le sort parmi les copropriétaires présents ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages.

En aucun cas, le syndic, son conjoint et ses préposés ne peuvent présider l'assemblée même s'ils sont copropriétaires.

Toutefois, dans le cas prévu à l'article 44 du présent règlement, l'assemblée générale est présidée par le mandataire nommé en conformité de ce texte, s'il est judiciairement chargé de le faire.

**ARTICLE 54** : Il est formé un bureau composé et d'un secrétaire et éventuellement de deux scrutateurs.

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres de l'assemblée présents et acceptants qui possèdent et représentent le plus grand nombre de quotes-parts de copropriété, tant en leur nom que comme mandataire.

Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

**ARTICLE 55** : Il est tenu une feuille de présence qui constitue une annexe du procès-verbal avec lequel elle est conservée. Elle contient les noms et domicile de chaque copropriétaire ou associé, membre de l'assemblée et le cas échéant, de son mandataire. Elle indique le nombre de voix dont dispose chaque membre de l'assemblée, compte tenu des dispositions des articles 59 à 62 du présent règlement.

Cette feuille est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent, ou par son mandataire. Elle est certifiée exacte par le président de l'assemblée, et conservée par le syndic, ainsi que les

pouvoirs, avec l'original du procès-verbal de la séance ; toute copie ou extrait certifié conforme pourra être communiqué à tout copropriétaire qui en fera la demande à ses frais.

ARTICLE 56 : Les copropriétaires peuvent se faire représenter par un mandataire de leur choix, habilité par une simple lettre. Toutefois, le syndic, son conjoint et ses préposés ne peuvent recevoir mandat pour représenter un copropriétaire.

Les mandats seront établis en conformité avec l'article 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifié par l'article 6 de la loi n° 85-1470 du 31 décembre 1985, à savoir :

- Un mandataire peut recevoir plus de trois délégations, si le total des voix dont il dispose lui-même et celles de ses mandats n'excède pas 5% des voix du syndicat.
- Les représentants légaux de mineurs, interdits ou autres incapables participent aux assemblées en leur lieu et place.
- En cas d'indivision ou d'usufruit d'un lot, les intéressés doivent être représentés par un mandataire commun qui sera, à défaut d'accord, désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance, à la requête de l'un d'entre eux ou du syndic.

ARTICLE 57 : Il ne peut être mis en délibération que les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications prévues aux articles 46 et 47 du présent règlement ont été effectuées conformément à leurs dispositions.

L'assemblée peut, en outre, examiner, sans effet décisive, toutes questions non inscrites à l'ordre du jour.

ARTICLE 58 : Il est établi un procès-verbal des délibérations de chaque assemblée, qui est signé à la fin de la séance par le président, par le secrétaire et par les membres du bureau (rédigé conformément à l'article 17 du décret du 17 mars 1967 modifié par le décret n° 2004-749 du décret du 27 mai 2004).

Le procès-verbal comporte le texte de chaque délibération. Il indique le résultat de chaque vote et précise les noms et le nombre de tantièmes qu'ils représentent des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision de l'assemblée, de ceux qui n'ont pas pris part au vote et de ceux qui se sont abstenus.

Sur la demande d'un ou plusieurs copropriétaires ou associés opposants, le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par eux sur la régularité des délibérations.

Les procès-verbaux des séances sont inscrits à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet.

Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1316-1 et suivants du Code Civil.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont certifiés par le syndic.

#### 11.2.4- Voix et majorité :

ARTICLE 59 : Dans les assemblées générales, chacun des copropriétaires dispose d'autant de voix qu'il possède de quotes-parts de copropriété.

ARTICLE 60 : Toutefois, lorsqu'un copropriétaire possède plus de la moitié des quotes-parts de parties communes appartenant à tous les copropriétaires, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires.

ARTICLE 61 : Lorsque les frais qui seraient entraînés par l'exécution de la décision mise aux voix, en vertu du présent règlement, incombent à tous les copropriétaires, mais dans une proportion autre que celle résultant de leurs droits dans les parties communes, les copropriétaires disposent d'un nombre de voix proportionnel à leur participation aux frais.

ARTICLE 62 : Lorsque aux termes du présent règlement, les dépenses d'entretien d'une partie de l'immeuble ou celles d'entretien et de fonctionnement d'un élément d'équipement qui seraient entraînées par l'exécution de la décision mise aux voix n'incombent qu'à certains seulement des copropriétaires, seuls ces copropriétaires prennent part au vote, et ce, avec un nombre de voix proportionnel à leur participation aux frais.



## § 1 – Décisions ordinaires

**ARTICLE 63 :** Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s'il n'en est disposé autrement par la loi (conformément à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965).

Ces décisions ordinaires concernent, en application dudit règlement, la gestion des parties communes, le fonctionnement des services collectifs et des éléments d'équipement commun et, plus généralement, toutes les questions intéressant la copropriété autres que celles exigeant une majorité renforcée et visée aux articles suivants.

## § 2 – Décisions prises à la majorité absolue des voix

**ARTICLE 64-1 :** L'assemblée générale réunie sur première convocation ne peut adopter qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires (conformément à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965) les décisions concernant :

- a) Toute délégation du pouvoir de prendre l'une des décisions visées à l'article précédent relatif à l'administration courante de l'immeuble. Cette délégation peut être donnée au syndic, au conseil syndical ou à toute autre personne ; elle ne peut porter que sur un acte ou une décision déterminée, mais peut toutefois autoriser son bénéficiaire à décider de certaine dépense jusqu'à un montant dont elle fixe le maximum. Elle ne peut, en aucun cas, priver l'assemblée générale de son pouvoir de contrôle sur l'administration de l'immeuble et la gestion du syndic. Il doit être rendu compte à l'assemblée de l'exécution de la délégation.
  - b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leur frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci.
  - c) La désignation ou la révocation du syndic et des membres du conseil syndical, ainsi que le renouvellement de leurs fonctions.
  - d) Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes de l'immeuble ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d'obligations légales ou réglementaires, telles que celles relatives à l'établissement de cours communes, d'autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté.
  - e) Les modalités de réalisation et d'exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires.
  - f) La modification de la répartition des charges visée à l'alinéa 1er de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives.
  - g) A moins qu'ils ne relèvent de la majorité prévue par l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 (article 63 ci-dessus), les travaux d'économie d'énergie portant sur l'isolation thermique du bâtiment, le renouvellement de l'air, le système de chauffage et la production d'eau chaude.
- Seuls sont concernés par la présente disposition les travaux amortissables sur une période inférieure à 10 ans.
- h) La pose dans les parties communes, de canalisations, de gaines, et la réalisation d'ouvrages permettant d'assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d'équipement définies par les dispositions prises pour l'application de l'article 1<sup>er</sup> de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat.
  - i) L'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble dès lors qu'elle porte sur des parties communes.
  - j) L'autorisation permanente accordée à la police ou à la gendarmerie nationales de pénétrer dans les parties communes.
  - k) L'installation de compteurs d'eau froide divisionnaires.
  - l) Les travaux à effectuer sur les parties communes en vue de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens.

A la même majorité, l'assemblée générale arrête :

- un montant des marchés et des contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire ;
- un montant des marchés de travaux et des contrats de fournitures à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire, précision faite que la « mise en concurrence » résulte de la demande d'une pluralité de devis ou de l'établissement d'un devis descriptif soumis à l'évaluation de plusieurs entreprises.
- la décision de ne pas ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat ;
- la décision de constituer des provisions spéciales en vue de faire face aux travaux d'entretien ou de conservation des parties communes et des éléments d'équipement commun, susceptibles d'être nécessaires dans les trois années à échoir et non encore décidés par l'assemblée générale.
- l'adoption ou l'abandon de la forme coopérative du syndicat.

ARTICLE 64-2 : Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article précédent (article 64-1 dudit règlement de copropriété) mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 (article 63 ci-dessus) en procédant immédiatement à un second vote.

Lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois peut statuer à la majorité de l'article 24 susvisé.

Ceci conformément à l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965.

### **§ 3 – Décisions prises exigeant une double majorité**

ARTICLE 65-1 : L'assemblée générale ne peut adopter qu'à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix (conformément à l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965) les décisions concernant :

- a) Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition sur les parties communes ou les droits accessoires à ces parties communes autres que ceux visés à l'article 64-1 ci-dessus.
- b) La modification du présent règlement de copropriété, dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes.
- c) Les travaux immobiliers comportant transformation, addition ou amélioration à l'exception de ceux visés au e, g, h, i, k et l de l'article 64-1 dudit règlement.
- d) La demande d'individualisation des contrats de fourniture d'eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation prévus par l'article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
- e) Les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété. La décision d'ouverture est valable jusqu'à la tenue de l'assemblée générale suivante.

L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.

Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires décider l'aliénation des parties communes, dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble.

ARTICLE 65-2 : A défaut d'avoir été approuvés dans les conditions de majorité ci-dessus prévues, les travaux d'amélioration mentionnés au c ci-dessus à l'article 65-1 dudit règlement qui ont recueilli l'approbation de la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés peuvent être décidés par une nouvelle assemblée générale, convoquée à cet effet, qui statue à cette dernière majorité. Cette nouvelle assemblée doit être convoquée par le syndic. Les notifications prévues à l'article 11 du décret du 17 mars 1967 n'ont pas à être renouvelées si l'ordre du jour de cette nouvelle assemblée ne porte que sur des questions inscrites à l'ordre du jour de la précédente assemblée.

La convocation à cette nouvelle assemblée doit mentionner que les décisions portant sur des travaux d'amélioration prévus au c de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 (c de l'article 65-1 dudit règlement) pourront être prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés à cette nouvelle assemblée générale.

Par dérogation aux dispositions de l'avant dernier alinéa de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, l'assemblée générale décide, à la double majorité qualifiée prévue au premier alinéa dudit article, les aliénations de parties communes et les travaux à effectuer sur celles-ci, pour l'application de l'article 25 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville.

#### **§ 4 – Dispositions diverses**

Les différentes règles de quorum et de majorité définies ci-dessus s'appliquent également aux décisions qui seront prises, par les différentes catégories de copropriétaires soumis à des charges communes spéciales lorsqu'elles auront trait aux parties communes spéciales s'y rapportant sauf pour le cas de réunion en une seule main de tous les lots concernés par l'une ou par l'autre des catégories de charges spéciales définies.

ARTICLE 66-1 : Le syndicat ne pourra pas, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider :

- la modification des droits des copropriétaires dans les choses privées et communes et des voix y attachés, sauf lorsque cette modification serait la conséquence d'actes d'acquisition ou de disposition visés par la loi du 10 juillet 1965.
- L'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble.
- D'une façon générale, le syndicat ne pourra, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du présent règlement de copropriété.
- Les modifications concernant la répartition des charges ne pourront être décidées que du consentement de l'unanimité des copropriétaires conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1965.

ARTICLE 66-2 : Les décisions régulièrement prises obligeront tous les copropriétaires, même les opposants et ceux qui n'auront pas été représentés à la réunion.

Dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale, une copie ou un extrait du procès-verbal en est notifié, à la diligence du syndic, aux copropriétaires opposants ou défaillants, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou par remise contre récépissé.

Cette notification doit mentionner le résultat du vote et reproduire le texte de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, modifié par l'article 14 de la loi n° 85-1470 du 31 décembre 1985, complété par la loi n°94-624 du 21 juillet 1994.

Une copie simple du procès-verbal sera en outre remise ou adressée par simple lettre à tous les autres copropriétaires.

Le délai prévu à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 cité ci-dessus pour contester les décisions de l'assemblée générale, court à compter de la première présentation de la lettre recommandée au domicile des destinataires des notifications ci-dessus prévues.

Sauf en cas d'urgence, l'exécution, par le syndic, des travaux décidés par l'assemblée générale, en application des dispositions de la présente section, est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de deux mois visé à l'alinéa précédent.

### **11.3- CONSEIL SYNDICAL**

#### **11.3.1- Composition :**

ARTICLE 67 : Conformément à l'article 4 de la loi n° 85-1470 du 31 décembre 1985, il devra être constitué un conseil syndical en vue d'assister le syndic, de contrôler sa gestion et d'assurer une liaison permanente entre la collectivité des copropriétaires et le syndic.

ARTICLE 68 : Le conseil syndical est composé de trois (3) membres au minimum.

ARTICLE 69 : Les membres du conseil syndical sont désignés parmi les copropriétaires.

Peuvent, en outre, être membres du conseil syndical :

- Les associés d'une société propriétaire de plusieurs lots qui leur sont attribués en jouissance.
- Leurs conjoints ou représentants légaux.

Lorsqu'une personne morale est nommée en qualité de membre du conseil syndical, elle peut s'y faire représenter, à défaut de son représentant légal ou statutaire, par un fondé de pouvoir spécialement habilité à cet effet.

Le syndic, son conjoint ou ses préposés, même s'ils sont copropriétaires, ne peuvent être membres du conseil syndical.

ARTICLE 70 : Les membres du conseil syndical sont désignés par l'assemblée générale à la majorité des voix de tous les copropriétaires.

Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale statuant à la même majorité.

Lorsque l'assemblée ne parvient pas à défaut de candidature ou faute pour les candidats d'obtenir la majorité requise, à la désignation des membres du conseil syndical, le procès-verbal qui en fait explicitement mention est notifié, dans le délai d'un mois, à tous les copropriétaires.

L'assemblée générale peut, à la double majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix, décider la suppression du conseil syndical. La décision de l'instituer à nouveau est prise à la majorité des voix de tous les membres sur première convocation, voire à la majorité des voix de tous les copropriétaires.

A défaut de désignation par l'assemblée générale à la majorité requise, et sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le juge saisi par un ou plusieurs copropriétaires ou par le syndic, peut avec l'acceptation des intéressés désigner les membres du conseil syndical, il peut également constater l'impossibilité de l'instituer.

ARTICLE 71 : Les membres du conseil syndical sont nommés pour trois ans maximum. Ils sont rééligibles.

ARTICLE 72 : L'assemblée générale peut pourvoir chaque membre titulaire d'un ou plusieurs suppléants.

Ces membres suppléants sont soumis aux mêmes conditions d'éligibilité et sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

ARTICLE 73 : Si l'assemblée générale use de la faculté qui lui est offerte par le précédent article, en cas de cessation définitive des fonctions d'un membre titulaire, son suppléant siège au conseil syndical, jusqu'à l'expiration du mandat du membre titulaire qu'il remplace.

Si un membre titulaire a été pourvu de plusieurs suppléants, ceux-ci siègent au conseil syndical, le cas échéant, dans l'ordre de leur élection.

ARTICLE 74 : En cas de cessation définitive des fonctions, soit d'un membre titulaire non pourvu d'un suppléant, soit de son suppléant, soit du dernier de ses suppléants, son remplaçant est désigné par la prochaine assemblée générale.

A défaut, il est désigné par le président du tribunal de grande instance dans les conditions et avec les effets prévus par l'article 48 du décret du 17 mars 1967 saisi par un ou plusieurs copropriétaires ou par le syndic.

ARTICLE 75 : Pour l'application des deux articles précédents, sera considéré comme une cessation définitive des fonctions le fait de ne pas assister à trois réunions consécutives du conseil syndical.

ARTICLE 76 : Le Conseil syndical n'est plus régulièrement constitué si plus du quart des sièges devient vacant pour quelque cause que se soit.

#### 11.3.2- Organisation :

ARTICLE 77 : Le conseil syndical statuant à la majorité élit son Président parmi ses membres.

Le conseil syndical peut se faire assister par tout technicien de son choix.

ARTICLE 78 : Les fonctions de Président et de membre du conseil syndical ne donnent pas lieu à rémunération.

Les débours exposés par les membres du conseil syndical dans l'exercice de leur mandat et dûment justifiés, leur sont remboursés par le syndicat.

Les honoraires des techniciens dont le conseil syndical se fait assister, ainsi que les frais de fonctionnement de ce conseil, sont payés par le syndic, sur l'indication du Président du conseil syndical, dans la limite du budget prévisionnel voté à ce sujet par l'assemblée générale statuant à la majorité des voix dont disposent les copropriétaires présents ou représentés.

#### 11.3.3- Attributions :

ARTICLE 79 : Le conseil syndical donne son avis au syndic ou à l'assemblée générale sur les questions pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même.

Les tiers ne peuvent jamais exiger qu'une question soit soumise au conseil syndical, ni qu'il leur soit justifié de son avis.

L'institution du conseil syndical ne comporte aucune restriction des pouvoirs du syndic vis-à-vis des tiers. Les avis donnés par le conseil syndical à l'assemblée générale ou au syndic ne lient pas ces derniers.

ARTICLE 80 : Le conseil syndical contrôle la gestion du syndic, notamment la comptabilité de ce dernier et la répartition des dépenses, ainsi que les conditions dans lesquelles sont passés et exécutés les marchés et tous autres contrats, ainsi que l'élaboration du budget prévisionnel dont il suit l'exécution.

Un ou plusieurs membres du conseil syndical habilités à cet effet par ce dernier peuvent prendre connaissance et copie, au bureau du syndic ou au lieu arrêté en accord avec lui, des diverses catégories des documents mentionnés au 3° alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965.

Il est obligatoirement consulté à propos des marchés et contrats qu'il est envisagé de conclure, dès lors qu'ils atteignent un montant supérieur à celui fixé par l'assemblée générale.

En cas de consultation, l'avis du Conseil Syndical doit figurer au procès-verbal visé à l'article 83 ci-dessous dont copie est portée à la connaissance du syndic par tout moyen approprié sur l'initiative du Président du Conseil Syndical.

Le conseil reçoit en outre, sur sa demande, communication de tous documents intéressant le syndicat.

ARTICLE 81 : Le conseil syndical peut également recevoir d'autres missions ou délégations de l'assemblée générale statuant à la majorité des voix de tous les copropriétaires.

ARTICLE 82 : Le conseil syndical présente chaque année à l'assemblée générale un rapport d'activité portant notamment sur les avis qu'il a donnés au Syndic, au cours de l'exercice écoulé, sur le contrôle de la gestion du syndic et sur l'exécution des missions et délégations que l'assemblée générale aurait pu lui confier.

#### 11.3.4- Délibérations :

ARTICLE 83 : Les délibérations du conseil syndical sont constatées par des procès-verbaux.

Les membres absents à une réunion du conseil syndical ne peuvent pas donner mandat à un autre membre du conseil syndical pour les représenter.

ARTICLE 84 : Lorsque les membres du conseil présents à une réunion ne sont pas unanimes, le procès-verbal mentionne les différentes thèses qui ont été présentées et les motifs allégués à l'appui de chacune d'elles. Il indique pour chacune de ces thèses le nombre de membres du conseil qui se sont prononcés en sa faveur. Le cas échéant, le procès-verbal indique en outre le nombre de membres du conseil qui se sont abstenus. En cas d'égalité de voix dans les prises de décision, la voix du président est prépondérante.

Lorsqu'il s'agit de se prononcer sur la régularité de la gestion du syndic, le conseil syndical arrête son avis à la majorité des membres présents à la délibération. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

ARTICLE 85 : Les procès-verbaux, inscrits sur registre ouvert à cet effet, sont signés par les membres du conseil ayant assisté à la réunion.

ARTICLE 86 : Le président du conseil syndical doit délivrer, à tout copropriétaire et au syndic, à leur demande, copie du procès-verbal de toute délibération prise par le conseil syndical.

#### **11.4- SYNDIC**

Le syndic et ses fonctions sont décrits dans le présent règlement, la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967 (en particulier sa Section IV)

##### **11.4.1- Nomination, révocation et rémunération :**

ARTICLE 87 : Les fonctions de syndic peuvent être assumées par toute personne physique ou morale.

ARTICLE 88 : Sur première convocation, le syndic est nommé par l'assemblée générale statuant à la majorité de tous les membres ou le cas échéant à la majorité de l'article 64-2 du présent règlement.

Si l'assemblée générale, dûment convoquée à cet effet, ne nomme pas de syndic, le syndic est désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance, dans les conditions et avec les effets prévus par l'article 46 du décret du 17 mars 1967.

Dans tous les cas autres que celui envisagé à l'alinéa précédent, où le syndicat est dépourvu de syndic, le Président du Tribunal de Grande Instance, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété, qui est notamment chargé, dans les délais fixés par ordonnance, de se faire remettre les fonds et l'ensemble des documents et archives du syndicat et, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 9 du décret du 17 mars 1967, de convoquer l'assemblée générale en vue de la désignation du syndic.

ARTICLE 89 : L'assemblée générale fixe la durée des fonctions du syndic et sa date de prise d'effet, dans les mêmes conditions de majorité que son élection.

Cette durée est fixée par le Président du Tribunal de Grande Instance dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article précédent.

Elle ne peut excéder trois ans.

Toutefois, pendant le délai prévu à l'article 1792 du Code Civil, cette durée ne peut dépasser une année lorsque le syndic, son conjoint, leurs commettants ou employeurs, leurs préposés, leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus ont directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, même par personne interposée, participé à la construction de l'immeuble.

Pendant le temps où la disposition recevra son application, le syndic, s'il est nommé pour plus d'une année, devra, avant d'entrer en fonction, déclarer qu'il ne se trouve pas dans l'une des situations ci-dessus visées.

S'il venait à se révéler que, contrairement à ses déclarations, le syndic se trouve dans l'une des situations en cause, la durée de ses fonctions se trouverait réduite à un an. Si plus d'une année s'est alors écoulée depuis la nomination du syndic, l'assemblée générale pourra mettre fin à ses fonctions immédiatement et sans indemnité au profit du syndic. Elle pourra aussi, si elle en décide, reconduire les fonctions du syndic, mais pour une durée qui ne pourra excéder une année. En aucun cas, la validité des actes accomplis par le syndic au nom du syndicat pendant la période excédant celle à laquelle il aurait dû être nommé, ne pourra être remise en cause. Le syndicat pourra prétendre à une indemnité dans les conditions du droit commun si les actes en question lui ont porté préjudice.

Les fonctions du syndic sont renouvelables pour les durées prévues aux alinéas précédents.

ARTICLE 90 : L'assemblée Générale peut, à tout moment, révoquer le syndic, sauf à l'indemniser si ses fonctions sont rémunérées et si la révocation n'est pas fondée sur un motif légitime.

ARTICLE 91 : Si le syndic avait l'intention de se démettre de ses fonctions, il devrait en aviser le conseil syndical trois mois au moins à l'avance.

ARTICLE 92 : En cas d'empêchement du syndic, pour quelque cause que ce soit, ou en cas de carence de sa part à exercer les droits et actions du syndicat, un administrateur provisoire de la

copropriété pourrait être nommé dans les conditions et avec les effets prévus par l'article 49 du décret du 17 mars 1967.

ARTICLE 93 : A dater de la cessation de ses fonctions, le syndic est tenu :

- Dans le délai d'un mois, de remettre au nouveau syndic la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat.
- Dans le délai de deux mois, de lui verser le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, et de lui fournir l'état des comptes des copropriétaires, ainsi que celui des syndicats.

Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le Président du Conseil syndical, pourra demander au juge statuant en référé d'ordonner sous astreinte, la remise des pièces et fonds susvisés ainsi que le versement des intérêts dus à compter du jour de la mise en demeure.

ARTICLE 94 : Les conditions de la rémunération du syndic sont, sous réserve le cas échéant, de la réglementation y afférente, fixées dans les mêmes conditions de majorité que son élection.

ARTICLE 95 : Lors de sa première désignation, et au moins tous les trois ans, le syndic est chargé de soumettre au vote de l'assemblée générale la décision de constituer des provisions spéciales en vue de faire face aux travaux d'entretien ou de conservation des parties communes et des éléments d'équipements communs susceptibles d'être nécessaires dans les trois années à échoir et non encore décidés par l'assemblée générale. Cette décision est prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires.

#### 11.4.2- Attributions :

ARTICLE 96 : Règles générales

Le syndic est chargé :

- d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale,
- d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde dudit immeuble.
- de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice.
- d'établir et de tenir à jour un carnet d'entretien de l'immeuble ; de présenter ce document, ainsi que le diagnostic technique, le cas échéant, à tout acquéreur potentiel d'un lot de copropriété.
- d'établir le budget prévisionnel, les comptes du syndicat et leurs annexes, de les soumettre au vote de l'assemblée générale et de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée faisant apparaître la position de chaque copropriétaire à l'égard du syndicat, ainsi que la situation de trésorerie du syndicat.
- d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom et pour le compte du syndicat. L'assemblée générale peut en décider autrement à la majorité des voix de tous les copropriétaires et le cas échéant de l'article 61, dernier alinéa du présent règlement quand l'immeuble est administré par un syndic soumis aux dispositions de la loi n° 70.9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ou par un syndic dont l'activité est soumise à une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds du syndicat. Obligation sanctionnée par la nullité de plein droit du mandat du syndic à l'expiration du délai de 3 mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables.

D'une manière générale, le syndic est investi des devoirs et pouvoirs qui lui sont conférés par la loi du 10 juillet 1965 et notamment, par l'article 18 de cette loi, modifié par la loi n°85-1470 du 31 décembre 1985, par l'article 36 de la loi 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat, complétée par le décret n°67-223 du 17 mars 1967 modifié par le décret n°95-162 du 15 février 1995,

modifié par la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 et modifié par la loi n°2007-309 du 5 mars 2007.

#### ARTICLE 97 : Travaux urgents

Lorsqu'en cas d'urgence, le syndic fait procéder de sa propre initiative, à l'exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, il en informe les copropriétaires et convoque immédiatement une assemblée générale.

Par dérogation aux dispositions de l'article 108 ci-après, il peut dans ce cas, en vue de l'ouverture du chantier et de son premier approvisionnement, demander, sans délibération préalable de l'assemblée générale, mais après avoir pris l'avis du conseil syndical, le versement d'une provision qui ne peut excéder le tiers du montant du devis estimatif des travaux.

#### ARTICLE 98 : Personnel

Le syndic engage et congédie le personnel du syndicat et fixe les conditions de son travail suivant les usages locaux et les textes en vigueur.

L'assemblée générale a seule qualité pour fixer le nombre et la catégorie des emplois.

#### ARTICLE 99 : Liste des copropriétaires

Le syndic établit et tient à jour une liste de tous les copropriétaires avec l'indication des lots qui leur appartiennent, ainsi que de tous les titulaires des droits visés à l'article 27 du présent règlement, il mentionne leur état civil ainsi que leur domicile réel ou élu.

#### ARTICLE 100 : Carnet d'entretien

Le syndic établit et tient à jour le carnet d'entretien de l'immeuble.

Ce carnet est à la disposition des copropriétaires et doit pouvoir être consulté par tout candidat à l'acquisition d'un lot de copropriété.

Le carnet mentionne obligatoirement :

- l'adresse de l'immeuble pour lequel il est établi ;
- l'identité du syndic en exercice ;
- les références des contrats d'assurance de l'immeuble souscrits par le syndicat des copropriétaires ainsi que la date d'échéance de ces contrats ;
- l'année de réalisation des travaux importants tels que le ravalement de façades, la réfection des toitures, le remplacement de l'ascenseur, de la chaudière ou des canalisations ainsi que l'identité des entreprises ayant réalisé ces travaux ;
- la référence des contrats d'assurance dommages souscrits pour le compte du syndicat des copropriétaires dont la garantie est en cours.

Si ces documents existent, le carnet doit également mentionner les références des contrats d'entretien et de maintenance des équipements communs avec leur date d'échéance ainsi que l'échéancier du programme pluriannuel de travaux décidé par l'assemblée générale des copropriétaires.

Enfin, le carnet d'entretien peut, sur décision de l'assemblée générale de copropriétaires, contenir toutes informations complémentaires portant sur l'immeuble telles celles relatives à sa construction ou celles relatives aux études techniques réalisées.

#### ARTICLE 101 : Archives

Le syndic détient les archives du syndicat, notamment une expédition ou une copie des actes énumérés aux articles 1er à 3 du décret du 17 mars 1967, ainsi que toutes conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents, relatifs à l'immeuble et au syndicat. Il détient, en particulier, les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes, ainsi que les documents comptables du syndicat, le carnet d'entretien de l'immeuble.

Il délivre des copies ou extraits, qu'il certifie conformes, de ces procès-verbaux et du carnet d'entretien de l'immeuble.



S'il vient à cesser sa fonction, il sera tenu de remettre les documents et archives du syndicat au nouveau syndic, dans les conditions précitées à l'article 101, 2° alinéa du présent règlement.

#### ARTICLE 102 : Comptabilité

Le syndic tient la comptabilité du syndicat. Il l'organise de façon à faire apparaître la position comptable de chaque copropriétaire à l'égard du syndicat, ainsi que la situation de trésorerie de celui-ci.

Il sera fait application, notamment, des articles 14-1, 14-2 et 14-3 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 modifiée.

#### ARTICLE 103 : Avances et provisions

Le syndic peut exiger le versement des avances et des provisions prévues à l'article 108 ci-après dans les conditions arrêtées audit article.

#### ARTICLE 104 : Dépôt des fonds

Dans le cas où l'immeuble serait administré par un syndic non professionnel qui ne serait pas soumis aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et du décret d'application n° 72-678 du 20 juillet 1972, toutes sommes ou valeurs reçues au nom et pour le compte du syndicat doivent être versées, sans délai, à un compte bancaire ou postal ouvert au nom du syndicat. Une décision de l'assemblée générale peut, le cas échéant, dans les conditions et sous réserve des garanties qu'elle détermine, fixer le montant maximum des fonds que le syndic peut être autorisé à ne pas verser à ce compte.

#### ARTICLE 105 : Conventions soumises à autorisations de l'Assemblée Générale

Toute convention entre le syndicat et le syndic, ses préposés, parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus, ou ceux de son conjoint au même degré, doit être spécialement autorisée par une décision de l'assemblée générale.

Il en est de même des conventions entre le syndicat et une entreprise dont les personnes ci-dessus visées sont propriétaires ou associés ou dans lesquelles elles exercent les fonctions de gérant, d'administrateur ou de directeur, de salarié ou de préposé.

#### ARTICLE 106 : Actions en justice

Le syndic ne peut intenter une action en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale, sauf lorsqu'il s'agit d'une action en recouvrement de créance, même par voie d'exécution forcée, à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, des mesures conservatoires et des demandes qui relèvent de pouvoirs du Juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat.

Dans tous les cas, le syndic doit rendre compte des actions qu'il a introduites à la prochaine assemblée générale.

A l'occasion de tous litiges dont est saisie une juridiction et qui concernent le fonctionnement d'un syndicat ou dans lesquels le syndicat est parti, le syndic avise chaque copropriétaire de l'existence et de l'objet de l'instance.

#### 11.4.3- Exercice par le Syndic de ses attributions

ARTICLE 107 : Seul responsable de sa gestion, le syndic ne peut se faire substituer. Toutefois, le syndic peut, à l'occasion de l'exécution de sa mission, se faire représenter par l'un de ses préposés.

L'assemblée générale statuant à la majorité des voix des copropriétaires peut autoriser une délégation de pouvoirs à une fin déterminée.

### **11.5- PAIEMENT DES CHARGES - PROVISIONS - RECouvreMENT DES CREANCES DU SYNDICAT**

#### ARTICLE 108 : Règlement, provisions, fonds de prévoyance et garantie

I. - Le syndic peut exiger le versement :

1°/ - De l'avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder un sixième du montant du budget prévisionnel.

2° - Des provisions égales au quart du budget voté pour l'exercice considéré. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.

3° - Des provisions pour des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, notamment afférentes aux travaux de conservation ou d'entretien de l'immeuble, aux travaux portant sur les éléments d'équipements communs, le tout à l'exclusion de ceux de maintenance.

4° - Des avances correspondant à l'échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l'assemblée générale.

5° - Des avances constituées par des provisions spéciales prévues au sixième alinéa de l'article 18 de la loi du 10 Juillet 1965.

L'assemblée générale décide, s'il y a lieu, du placement des fonds recueillis et de l'affectation des intérêts produits par ce placement.

Pour l'exécution du budget prévisionnel, le syndic adresse à chaque copropriétaire, par lettre simple, préalablement à la date d'exigibilité déterminée par la loi, un avis indiquant le montant de la provision exigible.

Pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, le syndic adresse à chaque copropriétaire, par lettre simple, préalablement à la date d'exigibilité déterminée par la décision d'assemblée générale, un avis indiquant le montant de la somme exigible et l'objet de la dépense.

#### ARTICLE 109 : Intérêts de retard

Les sommes dues au titre du précédent article portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.

#### ARTICLE 110 : Recouvrement des fonds

A défaut de versement à sa date d'exigibilité d'une provision prévue à l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les autres provisions prévues au même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre au domicile de son destinataire.

Par dérogation aux dispositions du 2° alinéa de l'article 10, loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur, sont imputables au seul copropriétaire concerné.

Après avoir constaté le vote du budget prévisionnel par l'assemblée générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, le président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l'article 14-1 nouveau de la loi et devenues exigibles. L'ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.

Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.

Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

En ce qui concerne plus spécialement les "frais de relance" (lettres de rappel, mises en demeure, transmission du dossier à l'huissier, etc.) au stade du recouvrement amiable des impayés, le syndic est habilité à réclamer au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires directement aux copropriétaires débiteurs le paiement à son profit, à titre de pénalités, des frais de relance.

**ARTICLE 111 : Sûretés**

Les créances de toute nature du syndicat, à l'encontre de chaque copropriétaire seront, qu'il s'agisse de provision ou de paiement définitif, garanties par les sûretés prévues par l'article 19 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

En outre, l'obligation de participer aux charges et aux travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 est garantie, conformément aux dispositions de l'article 19-1 de la loi précitée, par le privilège immobilier spéciale prévu par l'article 2103 du code civil.

**ARTICLE 112 : Indivisibilité et solidarité**

Les obligations de chaque copropriétaire sont indivisibles à l'égard du syndicat, lequel, en conséquence, pourra exiger leur entière exécution de n'importe lequel des héritiers ou représentants d'un copropriétaire.

Dans le cas où un ou plusieurs lots viendraient à appartenir indivisément à plusieurs copropriétaires, ceux-ci seront tenus solidairement des charges vis-à-vis du syndicat, lequel pourra, en conséquence, exiger l'entier paiement de n'importe lequel des copropriétaires indivis.

De même, les nus-propriétaires, les usufruitiers et les titulaires d'un droit d'usage ou d'habitation seront tenus solidairement vis-à-vis du syndicat, qui pourra exiger de n'importe lequel d'entre eux l'entier paiement de ce qui lui sera dû au titre du ou des lots dont la propriété sera dénombrée.

**11.6- ASSURANCES**

**ARTICLE 113 :** Le syndicat devra être assuré contre :

1°) L'incendie, la foudre, les explosions, les dégâts causés par l'électricité et le gaz, les dégâts des eaux et les bris de glaces (avec renonciation au recours contre les copropriétaires de l'immeuble occupant un appartement, local ou garage, ou contre les locataires et occupants de ces locaux).

2°) Le recours des voisins et le recours des locataires ou occupants.

3°) La responsabilité civile pour dommages causés aux tiers par l'ensemble immobilier (défaut de réparation, etc.).

L'assemblée générale pourra toujours décider à la majorité simple toutes assurances relatives à d'autres risques.

Les surprimes consécutives à l'utilisation ou à la nature particulière de certaines parties privatives ou parties communes spéciales incomberont aux seuls copropriétaires concernés.

**ARTICLE 114 :** Le syndic devra souscrire des contrats d'assurance garantissant les divers risques mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article ci-dessus.

Les questions relatives aux surprimes seront débattues et tranchées par les copropriétaires à qui incomberont le paiement de ses primes. Ils décideront notamment du chiffre des risques à assurer et du choix de la ou des compagnies.

Les polices seront signées par le syndic en exécution des résolutions de l'assemblée générale.

**ARTICLE 115 :** Les copropriétaires qui estimeront insuffisantes les assurances ainsi décidées pourront toujours souscrire en leur nom personnel, une assurance complémentaire. Ils en paieront seuls les primes, mais auront seuls droits à l'indemnité à laquelle elle pourrait donner lieu.

**ARTICLE 116 :** Chaque copropriétaire sera tenu d'assurer, en ce qui concerne son propre lot, au moins le mobilier y contenu et le recours des voisins contre l'incendie, l'explosion du gaz, des accidents causés par l'électricité et les dégâts des eaux.

Chaque copropriétaire bailleur sera tenu de vérifier annuellement que son locataire est convenablement assuré auprès d'une compagnie notoirement solvable, en ce qui concerne le mobilier contenu dans les locaux loués et le recours des voisins contre l'incendie, l'explosion du gaz, des accidents causés par l'électricité et les dégâts des eaux.

**ARTICLE 117** : En cas de sinistre, les indemnités allouées en vertu des polices générales seront encaissées par le syndic à charge par celui-ci d'en effectuer le dépôt en banque sur un compte ouvert au nom du syndicat.

**ARTICLE 118** : Les indemnités de sinistre seront, sous réserve des droits des créanciers inscrits, affectées par privilège aux réparations ou à la reconstruction. Au cas où il serait décidé de ne pas reconstituer le bâtiment ou l'élément d'équipement sinistré, les indemnités allouées en vertu des polices générales seront réparties entre les copropriétaires qui, en cas de reconstitution, en auraient supporté les charges et dans les proportions où elles leur auraient incombé.

### **11.7- DISPOSITIONS COMMUNES**

**ARTICLE 119** : Les notifications et mises en demeure prévues par le présent règlement de copropriété tant au présent titre qu'au titre suivant, sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (le délai qu'elles font éventuellement courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire, même si le destinataire ne réceptionne pas ladite lettre recommandée).

Le domicile du destinataire est le dernier domicile réel ou élu notifié au syndic par chaque copropriétaire, et, lorsqu'il s'agit du syndicat, le siège du syndicat ou le domicile du syndic en exercice.

Toutefois, les notifications des convocations peuvent valablement résulter d'une remise contre récépissé ou émargement.

Il en est de même pour l'avis donné par le syndic aux copropriétaires de l'existence d'une instance comme il a été prévu à l'article 106 du présent règlement de copropriété.

## **12- DECISIONS EXTRAORDINAIRES**

### **12.1- SCISSION**

**ARTICLE 120** : sans objet :

### **12.2- MODIFICATION DU REGLEMENT DE COPROPRIETE**

**ARTICLE 121** : L'assemblée générale peut modifier le présent règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes.

**ARTICLE 122** : Les décisions prises dans le cadre de l'article précédent sont adoptées par l'assemblée générale à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix.

**ARTICLE 123** : L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.

**ARTICLE 124** : De même, la répartition des charges ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des copropriétaires à l'exception de ce qui sera dit ci-après à l'article 125 dudit règlement et sous réserve des dispositions de l'article 12 de la loi du 10 juillet 1965.

**ARTICLE 125** : Aux termes de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1965, la quote-part des parties communes afférentes à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l'ensemble des valeurs desdites parties telles que ces valeurs résultent, lors de l'établissement de la copropriété de trois facteurs cumulatifs : la consistance, la superficie et la situation du lot sans égard à leur utilisation.

Aux termes de l'article 10 de ladite loi, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînés par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments d'équipements présente à l'égard de chaque lot.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charge.

En conséquence :

a) Lorsque des travaux ou des actes d'acquisition ou de dispositions sont décidés par l'assemblée générale statuant à la majorité exigée par la loi, la modification de la répartition des charges ainsi rendue nécessaire peut être décidée par l'assemblée générale, statuant à la même majorité.

En cas d'aliénation séparée d'une ou plusieurs fractions d'un lot, la répartition des charges entre ces fractions est soumise à l'approbation de l'assemblée générale, statuant à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.

A défaut de décision de l'assemblée générale modifiant les bases de répartition des charges dans les cas ci-dessus prévus, tout copropriétaire pourra saisir le Tribunal de Grande Instance de la situation de l'immeuble à l'effet de faire procéder à la nouvelle répartition rendue nécessaire.

b) Lorsqu'un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives rend nécessaire la modification de la répartition des charges entraînées par les services et les éléments d'équipement collectifs, cette modification est décidée, savoir :

- par une assemblée générale réunie sur première convocation, à la majorité des voix de tous les copropriétaires et, à défaut de décision dans ces conditions,
- par un nouveau vote, ou par une nouvelle assemblée générale, statuant à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés, suivant que le premier vote a recueilli ou non le tiers des voix de tous les copropriétaires, et ce, en application des dispositions de l'article 25-1 de la loi.

### **12.3- ACTES D'ACQUISITION ET DE DISPOSITION**

#### **12.3.1- Actes d'acquisition**

**ARTICLE 126** : Le syndicat peut acquérir des parties communes ou constituer des droits réels immobiliers au profit de ces parties communes. Les actes d'acquisition sont passés par le syndicat lui-même et de son chef.

Le syndicat peut également acquérir lui-même, à titre onéreux ou gratuit, des parties privatives sans que celles-ci perdent pour autant leur caractère privatif. Le syndicat ne dispose pas de voix, en assemblée générale, au titre des parties privatives acquises par lui.

**ARTICLE 127** : Les décisions concernant les acquisitions immobilières sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix.

#### **12.3.2- Actes de disposition**

**ARTICLE 128** : Le syndicat peut aliéner des parties communes ou constituer des droits réels immobiliers à la charge des parties communes. Les actes de disposition sont passés par le syndicat lui-même et de son chef.

Le syndicat peut aliéner les parties privatives dont il s'est rendu propriétaire.

**ARTICLE 129** : Lorsque les actes de disposition sur les parties communes ou sur les droits accessoires à ces parties communes résultent d'obligations légales ou réglementaires, telles que celles relatives à l'établissement de cours communes, d'autres servitudes ou à la cession de droit de mitoyenneté, les décisions concernant les conditions auxquelles sont réalisés ces actes sont adoptées, savoir :

- par une assemblée générale réunie sur première convocation, à la majorité des voix de tous les copropriétaires et, à défaut de décision dans ces conditions,
- par un nouveau vote, ou par une nouvelle assemblée générale, statuant à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés, suivant que le premier vote a recueilli ou non le tiers des voix de tous les copropriétaires, et ce, en application des dispositions de l'article 25-1 de la loi.

ARTICLE 130 : Les décisions concernant les actes de disposition autres que ceux visés à l'article précédent, sont prises à la majorité des membres du syndicat, représentant au moins les deux tiers des voix.

ARTICLE 131 : L'assemblée générale ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble.

ARTICLE 132 : Amélioration, addition et surélévation

Les décisions concernant les travaux comportant transformation, addition ou amélioration des parties communes, à l'exception de ceux visés à l'article 25 paragraphe e à h, j, m et n sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix.

A défaut d'avoir été approuvés dans les conditions de majorité prévues à l'alinéa précédent, les travaux d'amélioration visés au paragraphe c de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, qui ont recueilli l'approbation de la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés, peuvent être décidés par une nouvelle assemblée générale, convoquée à cet effet, qui statue à cette dernière majorité.

Les notifications prévues à l'article 11 du décret du 17 mars 1967 n'ont pas à être renouvelées si l'ordre du jour de cette nouvelle assemblée ne porte que sur des questions déjà inscrites à l'ordre du jour de la précédente assemblée.

Cette nouvelle assemblée doit être convoquée par le syndic ; la convocation doit mentionner que les décisions pourront être prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés à cette nouvelle assemblée.

L'assemblée générale peut, à la même majorité, décider les travaux à effectuer sur les parties communes en vue d'améliorer la sécurité des personnes et des biens au moyen de dispositifs de fermeture permettant d'organiser l'accès de l'immeuble. Dans ce cas, à la même majorité, l'assemblée générale détermine les périodes de fermeture totale de l'immeuble compatibles avec l'exercice des activités autorisées par le règlement de copropriété. La fermeture de l'immeuble en dehors de ces périodes ne peut être décidée qu'à l'unanimité, sauf si le dispositif de fermeture permet une ouverture à distance.

Les améliorations et additions de locaux privatifs, ainsi que l'exercice du droit de surélévation seront effectués, le cas échéant, dans les conditions prévues aux articles 30 à 37 de la loi du 10 juillet 1965.

ARTICLE 133 : Reconstruction

I) Eléments d'équipement

En cas de destruction totale ou partielle d'un élément d'équipement, le syndicat des copropriétaires est tenu de procéder à sa réfection ou à sa reconstitution.

Les copropriétaires qui participent à l'entretien de cet élément d'équipement sont tenus de participer, dans les mêmes proportions et selon les mêmes règles, aux dépenses des travaux considérés, le tout sous réserve éventuellement des dispositions du chapitre III de la loi du 10 juillet 1965.

II) Bâtiment

A) Emploi de l'indemnité

En cas de destruction totale ou partielle du bâtiment, l'indemnité à encaisser doit être consacrée à la remise en état des parties sinistrées.

B) Assemblée Générale

1°) Si cette indemnité est insuffisante, les copropriétaires tenus à la contribution aux charges de réfection et de reconstruction des parties sinistrées, en vertu des dispositions du présent règlement, sont réunis en assemblée générale ou spéciale afin de se prononcer sur les modalités de la reconstruction ou, éventuellement, de décider la non reconstruction, ainsi qu'il est dit ci-dessous.

2°) L'assemblée est appelée à se prononcer à la majorité des voix de tous les copropriétaires à qui incombe la charge de la reconstruction même non présents ou représentés.

Chaque copropriétaire y dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation aux dépenses de reconstruction.

3°) Les copropriétaires intéressés, réunis en assemblée ainsi qu'il vient d'être dit, peuvent décider de reconstruire ou de ne pas reconstruire le bâtiment sinistré.

Toutefois, dans le cas où la destruction affecte moins de la moitié du bâtiment, la remise en état est obligatoire si la majorité des copropriétaires sinistrés la demande.

#### C) Reconstruction décidée

1°) Si la reconstruction est décidée, le choix de l'architecte, les études préparatoires, plans, devis, modalités de financement, sont de la compétence des copropriétaires intéressés, réunis en assemblée statuant dans les conditions ci-dessus stipulées.

En cas d'amélioration ou d'addition par rapport à l'état antérieur au sinistre, les dispositions du chapitre III de la loi du 10 juillet 1965 sont applicables.

2°) Les résolutions de l'assemblée ayant décidé la reconstruction sont notifiées par le syndic, dans les huit jours de l'assemblée aux copropriétaires non présents ni représentés et à ceux qui auront voté contre la reconstruction.

A partir de cette notification, les copropriétaires à qui elle aura été faite auront la faculté, dans un délai de deux mois, de présenter un cessionnaire de leur choix qui prendra l'engagement de se conformer aux présentes dispositions et de participer à la reconstruction à leur place.

Cette proposition sera soumise à l'agrément des copropriétaires sinistrés intéressés réunis en assemblée statuant ainsi qu'il est dit au 2°) du B) ci-dessus, les voix du ou des cédants n'étant pas comprises.

Si la proposition est agréée, le cédant est dégagé de toutes obligations dans la reconstruction. Si elle n'est pas agréée, la cession n'en est pas moins valable, mais le cédant est responsable vis-à-vis de ces copropriétaires, du paiement par le cessionnaire, de sa part contributive dans les dépenses de reconstruction.

Faute d'avoir usé, dans le délai qui leur est imparti, de la faculté de présenter un cessionnaire, les copropriétaires opposants ou non présents ni représentés à l'assemblée ayant décidé la reconstruction, sont tenus de céder leurs droits à ceux des copropriétaires qui leur en ferait la demande.

Le prix de cession, à défaut d'accord entre les parties, est déterminé par deux experts nommés sur simple ordonnance par le président du tribunal de grande instance, à la requête de la partie la plus diligente. Les experts ont la faculté de s'adjoindre un troisième expert, qu'ils peuvent choisir librement et qui, à défaut d'accord entre eux, est commis comme ils l'ont été eux-mêmes.

Le prix de cession est payable par tiers, dont un tiers au comptant et le surplus en deux annuités égales, avec intérêts au taux légal en vigueur lors de la cession, exigibles en même temps que chaque fraction du principal.

Les cédants seront exonérés de toute obligation de reconstruction.

#### D) Reconstruction non décidée

Si la reconstruction n'est pas décidée :

1) En cas de sinistre total, les vestiges et le terrain seront mis en vente suivant les modalités arrêtées par l'assemblée générale. Des indemnités d'assurances et autres ainsi que le produit de la vente sont répartis entre les copropriétaires au prorata de leurs quotes-parts dans la propriété des biens vendus, sous déduction des dettes de la copropriété leur incombant et des frais de vente.

2) En cas de sinistre partiel, les indemnités d'assurances et autres sont réparties entre les copropriétaires qui, en cas de reconstruction en auraient supporté la charge dans la proportion où celle-ci leur aurait incombé, sous déduction des sommes qu'ils pourraient devoir à la copropriété.

Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires sera tenu dans le délai de trois mois à partir de la détermination du prix dont il est question ci-après, de racheter les droits dans la copropriété de ceux des copropriétaires dont les lots ne sont pas reconstruits. Seuls les copropriétaires dont les lots ne sont pas sinistrés participeront à la charge de ce rachat.

Le prix d'achat sera déterminé, à défaut d'accord entre les parties à titre d'expert, dans les conditions définies au 2°) du C) ci-dessus.

Il sera versé à chacun des copropriétaires dont le lot n'est pas reconstruit.

### **13- DISPOSITIONS FINALES**

#### ARTICLE 134 : Publicité foncière

Le présent règlement de copropriété sera publié au 3<sup>ème</sup> bureau des hypothèques de LYON conformément à la loi du 10 juillet 1965 et aux dispositions légales portant réforme de la publicité foncière.

Il en sera de même de toutes modifications pouvant être apportées par la suite au présent règlement.

A LYON le 30 avril 2010.

Fait en notre Cabinet,  
Le Géomètre-Expert,